



P U T U S A N
Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANGGA ADI WIBOWO alias ANGGA alias ABAS**
Anak dari KALIMAN;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Trimorejo RT 002 RW 013, Desa Selokaton,
Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten
Karanganyar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Pedagang Sayur);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Shendy Pratika Nyomansyah, S.H., M.H., Budi Hermawan, S.H., dan Bagus Setiawan, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Firma Hukum Adya Indonesia, beralamat di Gg. Cendana Nomor 56B RT 07 RW 03 Randugunting, Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Register Nomor 59/Pid/SK.kh/X/2024/PN Krg tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA ADI WIBOWO ALS ANGGA ALS ABAS ANAK DARI KALIMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban", sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA ADI WIBOWO ALS ANGGA ALS ABAS ANAK DARI KALIMAN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) dan denda sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan IMEI 1: 861933044808558, imei 2: 861933044808541;
 - 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor: 3313-KW-05062023-0001 dengan Nomor Induk Kependudukan: 3313131407950002 (SUAMI), an. ANGGA ADI WIBOWO dengan JUNI SELFIANI, yang dikeluarkan di Karanganyar pada tanggal 5 Juni 2023;

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor: 3313-KW-05062023-0001 dengan Nomor Induk Kependudukan: 3372046706000044 (ISTRI), an. ANGGA ADI WIBOWO dengan JUNI SELFIANI, yang dikeluarkan di Karanganyar pada tanggal 5 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar piagam pernikahan Nomor: 004/GBIN/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023 an. ANGGA ADI WIBOWO;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANGGA ADI WIBOWO

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan imei 1 : 862869044817448, imei 2 : 862869044817455, dengan soft case warna nude dan hitam;

Dikembalikan kepada saksi ARIF BUDIYANTO.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima nota pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Angga Adi Wibowo untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Angga Adi Wibowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang diatur pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Angga Adi Wibowo dari segala tuntutan hukum;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-37/KNYAR/Eku.2/0924 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANGGA ADI WIBOWO Als ANGGA Als ABAS Anak Dari KALIMAN pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar jam 02:30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Trimorejo, RT 002 RW 013, Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, barang siapa dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Berawal dari sering terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan korban JUNI SELFIANI yang kemudian JUNI SELFIANI pergi meninggalkan rumah selama 3 hari pada tanggal 26 sampai dengan 29 Mei 2024 selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 19:30 WIB saksi BAMBANG HARYADI dan saksi SARIYANI serta anaknya datang berkunjung ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan korban JUNI SELFIANI yang pada saat itu korban JUNI SELFIANI dalam keadaan sehat dan tidak ada luka pada bibirkemudian saksi SARIYANI yang datang membawa mieso kemudian makan bersama dengan korban JUNI SELFIANI.
- Bahwa selanjutnya saksi SARIYANI mengajak korban JUNI SELFIANI untuk jalan-jalan berboncengan dengan naik motor untuk berbelanja ke toko Vita All Shop setelah itu kembali ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 21:30 WIB dikarenakan anak SARIYANI rewel selanjutnya saksi BAMBANG HARYADI dan saksi SARIYANI pamit untuk pulang. Kemudian sekira pukul 23:30 WIB saksi BAMBANG HARYADI menelpon Terdakwa untuk menanyakan perihal pendaftaran prakerja namun Terdakwa menjawab tidak tahu karena yang mengetahui caranya adalah JUNI SELFIANI selanjutnya Terdakwa menyerahkan telepon tersebut kepada korban JUNI SELFIANI dan berbicara melalui telepon dengan saksi BAMBANG HARYADI.
- Bahwa sejak pukul 00:00 WIB sampai dengan pukul 02:30 WIB Terdakwa berada di kamar yang dalam keadaan terkunci bersama dengan korban JUNI SELFIANI dan anak mereka yang berusia 2 bulan.
- Bahwa sekitar pukul 02:30 WIB berdasarkan keterangan saksi IRVAN DIYANTO yang saat itu sedang perjalanan pulang melewati rumah Terdakwa melihat Terdakwa dan saksi SUYANI di depan rumah berteriak minta tolong kemudian saksi IRVAN DIYANTO membangunkan saksi SAIFUL dan saksi SURATNO untuk bersama-sama datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi IRVAN DIYANTO melihat korban JUNI SELFIANI yang dalam keadaan tidak sadarkan diri berada di atas kasur

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan TV kemudian Terdakwa menyuruh saksi IRVAN DIYANTO untuk meminjam mobil kepada saksi ARIF DIDIK PURWOKO.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIF DIDIK PURWOKO dan saksi SUPRAPTO datang ke rumah Terdakwa untuk menolong dan mengantar korban JUNI SELFIANI ke rumah sakit menggunakan mobil milik saksi ARIF DIDIK PURWOKO menerangkan melihat korban JUNI SELFIANI dalam keadaan tidak sadarkan diri dan pada saat tubuh JUNI SELFIANI dimasukkan ke mobil tidak cukup karena agak kaku dibagian kakinya tidak bisa dilipat sehingga kedua kakinya menumpang di pintu jendela kanan atau belakang sopir. Sesampainya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta korban JUNI SELFIANI langsung ditangani oleh dr. ARI HENDRA WIJAYANTI dan dilakukan pemeriksaan selanjutnya dokter menerangkan bahwa pasien JUNI SELFIANI sudah meninggal dunia antara meninggal saat di rumah atau dalam perjalanan menuju ke rumah sakit.
- Bahwa sekira pukul 04:30 WIB korban JUNI SELFIANI dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan datang saksi ARIF BUDIYANTO yang merupakan kakak dari korban JUNI SELFIANI yang pada saat melihat jenazah JUNI SELFIANI merasa curiga karena jenazah tidak wajar di sekujur tubuh terdapat luka yaitu pada bagian bibir bawah, belakang telinga memar, dan hidung mengeluarkan busa. Selanjutnya pukul 11:00 WIB jenazah JUNI SELFIANI dimakamkan dan kemudian hari saksi ARIF BUDIYANTO yang merasa curiga melaporkan kejadian kematian JUNI SELFIANI tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa hasil Visum Et Repertum korban atas nama JUNI SELFIANI oleh dokter pemeriksa dr. ARI HENDRA WIJAYANTI dari Dinas Kesehatan RSUD FATMAWATI SOEKARNO dengan Nomor Visum: KS/1391/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024 yang pada poin kesimpulan menerangkan : Korban adalah seorang perempuan dewasa datang dalam keadaan meninggal dengan identitas jelas dan dikenal. Saat kematian diperkirakan setengah sampai satu jam sebelum dilakukan pemeriksaan, didapatkan luka kecil di bibir bawah bagian kiri, warna biru kehitaman, dan pipi kiri tampak bengkak akibat trauma. Penyebab kematian pasti korban tidak dapat di tentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-11062024-0001 menerangkan pada tanggal 06 Juni 2023 telah meninggal dunia seorang bernama JUNI SELFIANI lahir di Surakarta tanggal 27 Juni 2000

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 11 Juni 2024.

- Bahwa kemudian dilakukan otopsi Gali Kubur (Ekshumasi) pada tanggal 14 Juni 2024 sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum No: VER/35/VI/2024/Biddokkes tanggal 14 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. dr. ISTIQOMAH, Sp.FM.SH.MH dokter Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Semarang Biddokkes Polda Jawa Tengah menerangkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 pukul 14:00 WIB di TPU Trimorejo Gondangrejo telah memeriksa jenazah yang bernama JUNI SELFIANI als YUNI. Dari pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut di atas ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH

1. Identitas Umum

- Jenis Kelamin : Perempuan
- Umur : Tujuh belas tahun hingga dua puluh lima tahun
- Panjang Badan : Seratus enam puluh tiga sentimeter
- Warna Kulit : Sulit dinilai karena proses pembusukan
- Ciri Rambut : Warna hitam, lurus, ukuran terpanjang dua puluh tujuh sentimeter, mudah dicabut
- Status gizi : Kesan gizi sulit dinilai karena proses pembusukan

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN

- a. Lebam mayat : Terdapat pada tengkuk dan pinggang merah kehitaman, tidak hilang pada penekanan
- b. Kaku mayat : Sulit dinilai karena proses pembusukan
- c. Pembusukan : Warna putih kehitaman, mata menonjol, lidah terjulur, kulit mengelupas, perut membengkak, rambut mudah dicabut.

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

1. Permukaan Kulit Tubuh

Anggota gerak:

a) Anggota gerak atas :

- 1) Terdapat luka memar pada bahu kiri, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman, ukuran panjang sembilan sentimeter lebar tiga sentimeter.

b) Anggota Gerak Bawah:

- 1) Terdapat 3 buah luka memar pada tungkai bawah, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman, perabaan keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka pertama pada tungkai atas kiri, ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar delapan sentimeter
- Luka kedua pada lutut bagian dalam ,ukuran panjang dua belas sentimeter lebar dua belas sentimeter
- Luka ketiga pada tangan kanan bagian atas,ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter.

D. TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

1. Rongga Kepala:

- a. Kulit kepala bagian dalam : Terdapat sebuah resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, bentuk tidak teratur, ukuran panjang enam belas sentimeter lebar sepuluh sentimeter, warna merah kehitaman
- b. Otot kepala : Terdapat sebuah resapan darah pada otot kepala, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sentimeter lebar sentimeter, warna merah kehitaman.
- c. Tulang tengkorak :
 - a) Terdapat dua buah resapan darah pada tulang tengkorak, bentuk tidak teratur, warna kemerahan, resapan darah pertama pada tengkorak bagian atas, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tujuh belas sentimeter, resapan darah kedua pada tulang dasar tengkorak kanan, ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter
 - b) Terdapat sebuah patah tulang pada tulang dasar tengkorak kiri, bentuk menyerupai garis tidak teratur, disekitar luka terdapat resapan darah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sentimeter lebar sentimeter, warna merah kehitaman
- d. Otak : membubur, warna abu-abu kemerahan.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan usia antara tujuh belas tahun hingga dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, bahu kiri, dan anggota gerak bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit dada bagian dalam, dan tulang tengkorak, patah tulang pada tulang dasar tengkorak. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul mengakibatkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas.

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ANGGA ADI WIBOWO Als ANGGA Als ABAS Anak Dari KALIMAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ANGGA ADI WIBOWO Als ANGGA Als ABAS Anak Dari KALIMAN pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar jam 02:30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Trimorejo, RT 002 RW 013, Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Berawal dari sering terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan korban JUNI SELFIANI yang kemudian JUNI SELFIANI pergi meninggalkan rumah selama 3 hari pada tanggal 26 sampai dengan 29 Mei 2024 selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 19:30 WIB saksi BAMBANG HARYADI dan saksi SARIYANI serta anaknya datang berkunjung ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan korban JUNI SELFIANI yang pada saat itu korban JUNI SELFIANI dalam keadaan sehat dan tidak ada luka pada bibirkemudian saksi SARIYANI yang datang membawa mieso kemudian makan bersama dengan korban JUNI SELFIANI.
- Bahwa selanjutnya saksi SARIYANI mengajak korban JUNI SELFIANI untuk jalan-jalan berboncengan dengan naik motor untuk berbelanja ke toko Vita All Shop setelah itu kembali ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 21:30 WIB dikarenakan anak SARIYANI rewel selanjutnya saksi BAMBANG HARYADI dan saksi SARIYANI pamit untuk pulang. Kemudian sekira pukul 23:30 WIB saksi BAMBANG HARYADI menelpon Terdakwa untuk menanyakan perihal pendaftaran prakerja namun Terdakwa menjawab tidak tahu karena yang mengetahui caranya adalah JUNI SELFIANI selanjutnya Terdakwa menyerahkan telepon tersebut kepada korban JUNI SELFIANI dan berbicara melalui telepon dengan saksi BAMBANG HARIYADI.
- Bahwa sejak pukul 00:00 WIB sampai dengan pukul 02:30 WIB Terdakwa berada di kamar yang dalam keadaan terkunci bersama dengan korban JUNI SELFIANI dan anak mereka yang berusia 2 bulan.
- Bahwa sekitar pukul 02:30 WIB berdasarkan keterangan saksi IRVAN DIYANTO yang saat itu sedang perjalanan pulang melewati rumah Terdakwa melihat Terdakwa dan saksi SUYANI di depan rumah berteriak

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



minta tolong kemudian saksi IRVAN DIYANTO membangunkan saksi SAIFUL dan saksi SURATNO untuk bersama-sama datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi IRVAN DIYANTO melihat korban JUNI SELFIANI yang dalam keadaan tidak sadarkan diri berada di atas kasur depan TV kemudian Terdakwa menyuruh saksi IRVAN DIYANTO untuk meminjam mobil kepada saksi ARIF DIDIK PURWOKO.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIF DIDIK PURWOKO dan saksi SUPRAPTO datang ke rumah Terdakwa untuk menolong dan mengantar korban JUNI SELFIANI ke rumah sakit menggunakan mobil milik saksi ARIF DIDIK PURWOKO menerangkan melihat korban JUNI SELFIANI dalam keadaan tidak sadarkan diri dan pada saat tubuh JUNI SELFIANI dimasukkan ke mobil tidak cukup karena agak kaku dibagian kakinya tidak bisa dilipat sehingga kedua kakinya menumpang di pintu jendela kanan atau belakang sopir. Sesampainya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta korban JUNI SELFIANI langsung ditangani oleh dr. ARI HENDRA WIJAYANTI dan dilakukan pemeriksaan selanjutnya dokter menerangkan bahwa pasien JUNI SELFIANI sudah meninggal dunia antara meninggal saat di rumah atau dalam perjalanan menuju ke rumah sakit.
- Bahwa sekira pukul 04:30 WIB korban JUNI SELFIANI dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan datang saksi ARIF BUDIYANTO yang merupakan kakak dari korban JUNI SELFIANI yang pada saat melihat jenazah JUNI SELFIANI merasa curiga karena jenazah tidak wajar di sekujur tubuh terdapat luka yaitu pada bagian bibir bawah, belakang telinga memar, dan hidung mengeluarkan busa. Selanjutnya pukul 11:00 WIB JUNI SELFIANI dimakamkan dan kemudian hari saksi ARIF BUDIYANTO yang merasa curiga melaporkan kejadian kematian JUNI SELFIANI tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa hasil Visum Et Repertum korban atas nama JUNI SELFIANI oleh dokter pemeriksa an dr. ARI HENDRA WIJAYANTI dari Dinas Kesehatan RSUD FATMAWATI SOEKARNO dengan Nomor Visum : KS/1391/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024 yang pada poin kesimpulan menerangkan : Korban adalah seorang perempuan dewasa datang dalam keadaan meninggal dengan identitas jelas dan dikenal. Saat kematian diperkirakan setengah sampai satu jam sebelum dilakukan pemeriksaan, didapatkan luka kecil di bibir bawah bagian kiri, warna biru kehitaman, dan pipi kiri tampak bengkak akibat trauma. Penyebab kematian pasti korban tidak dapat di tentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-11062024-0001 menerangkan pada tanggal 06 Juni 2023 telah meninggal dunia seorang bernama JUNI SELFIANI lahir di Surakarta tanggal 27 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 11 Juni 2024.
- Bahwa kemudian dilakukan otopsi Gali Kubur (Ekshumasi) pada tanggal 14 Juni 2024 sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum No: VER/35/VI/2024/Biddokkes tanggal 14 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. dr. ISTIQOMAH, Sp.FM.SH.MH dokter Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Semarang Biddokkes Polda Jawa Tengah menerangkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 pukul 14:00 WIB di TPU Trimorejo Gondangrejo telah memeriksa jenazah yang bernama JUNI SELFIANI als YUNI. Dari pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut di atas ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH

1. Identitas Umum

- Jenis Kelamin : Perempuan
- Umur : Tujuh belas tahun hingga dua puluh lima tahun
- Panjang Badan : Seratus enam puluh tiga sentimeter
- Warna Kulit : Sulit dinilai karena proses pembusukan
- Ciri Rambut : Warna hitam, lurus, ukuran terpanjang dua puluh tujuh sentimeter, mudah dicabut
- Status gizi : Kesan gizi sulit dinilai karena proses pembusukan.

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN

- a. Lebam mayat : Terdapat pada tengkuk dan pinggang merah kehitaman, tidak hilang pada penekanan
- b. Kaku mayat : Sulit dinilai karena proses pembusukan
- c. Pembusukan : Warna putih kehitaman, mata menonjol, lidah terjulur, kulit mengelupas, perut membengkak, rambut mudah dicabut.

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

1. Permukaan Kulit Tubuh

Anggota gerak:

a) Anggota gerak atas :

- 1) Terdapat luka memar pada bahu kiri, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman, ukuran panjang sembilan sentimeter lebar tiga sentimeter.

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



b) Anggota Gerak Bawah:

- 1) Terdapat 3 buah luka memar pada tungkai bawah, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman, perabaan keras
 - Luka pertama pada tungkai atas kiri, ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar delapan sentimeter
 - Luka kedua pada lutut bagian dalam, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar dua belas sentimeter
 - Luka ketiga pada tangan kanan bagian atas, ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter.

D. TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

1. Rongga Kepala:

- a. Kulit kepala bagian dalam : Terdapat sebuah resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, bentuk tidak teratur, ukuran panjang enam belas sentimeter lebar sepuluh sentimeter, warna merah kehitaman
- b. Otot kepala : Terdapat sebuah resapan darah pada otot kepala, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sentimeter lebar sentimeter, warna merah kehitaman.
- c. Tulang tengkorak :
 - a) Terdapat dua buah resapan darah pada tulang tengkorak, bentuk tidak teratur, warna kemerahan, resapan darah pertama pada tengkorak bagian atas, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tujuh belas sentimeter, resapan darah kedua pada tulang dasar tengkorak kanan, ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter
 - b) Terdapat sebuah patah tulang pada tulang dasar tengkorak kiri, bentuk menyerupai garis tidak teratur, disekitar luka terdapat resapan darah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sentimeter lebar sentimeter, warna merah kehitaman
- d. Otak : membubur, warna abu-abu kemerahan.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan usia antara tujuh belas tahun hingga dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, bahu kiri, dan anggota gerak bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit dada bagian dalam, dan tulang tengkorak, patah tulang pada tulang dasar tengkorak. Sebab kematian

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kekerasan tumpul mengakibatkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas.

Perbuatan Terdakwa ANGGA ADI WIBOWO Als ANGGA Als ABAS Anak Dari KALIMAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANGGA ADI WIBOWO Als ANGGA Als ABAS Anak Dari KALIMAN berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3313-KW-05062023-0001 terikat perkawinan dengan JUNI SELFIANI diketahui pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar jam 02.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Trimorejo, RT 002 RW 013, Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban, yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Berawal dari sering terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan korban JUNI SELFIANI yang kemudian JUNI SELFIANI pergi meninggalkan rumah selama 3 hari pada tanggal 26 sampai dengan 29 Mei 2024 selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 19:30 WIB saksi BAMBANG HARYADI dan saksi SARIYANI serta anaknya datang berkunjung ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan korban JUNI SELFIANI yang pada saat itu korban JUNI SELFIANI dalam keadaan sehat dan tidak ada luka pada bibirkemudian saksi SARIYANI yang datang membawa mieso kemudian makan bersama dengan korban JUNI SELFIANI.
- Bahwa selanjutnya saksi SARIYANI mengajak korban JUNI SELFIANI untuk jalan-jalan berboncengan dengan naik motor untuk berbelanja ke toko Vita All Shop setelah itu kembali ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 21:30 WIB dikarenakan anak SARIYANI rewel selanjutnya saksi BAMBANG HARYADI dan saksi SARIYANI pamit untuk pulang. Kemudian sekira pukul 23:30 WIB saksi BAMBANG HARYADI menelpon Terdakwa untuk menanyakan perihal pendaftaran prakerja namun Terdakwa menjawab tidak tahu karena yang mengetahui caranya adalah JUNI SELFIANI selanjutnya Terdakwa menyerahkan telepon tersebut kepada korban JUNI SELFIANI dan berbicara melalui telepon dengan saksi BAMBANG HARIYADI.

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pukul 00:00 WIB sampai dengan pukul 02:30 WIB Terdakwa berada di kamar yang dalam keadaan terkunci bersama dengan korban JUNI SELFIANI dan anak mereka yang berusia 2 bulan.
- Bahwa sekitar pukul 02:30 WIB berdasarkan keterangan saksi IRVAN DIYANTO yang saat itu sedang perjalanan pulang melewati rumah Terdakwa melihat Terdakwa dan saksi SUYANI di depan rumah berteriak minta tolong kemudian saksi IRVAN DIYANTO membangunkan saksi SAIFUL dan saksi SURATNO untuk bersama-sama datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi IRVAN DIYANTO melihat korban JUNI SELFIANI yang dalam keadaan tidak sadarkan diri berada di atas kasur depan TV kemudian Terdakwa menyuruh saksi IRVAN DIYANTO untuk meminjam mobil kepada saksi ARIF DIDIK PURWOKO.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIF DIDIK PURWOKO dan saksi SUPRAPTO datang ke rumah Terdakwa untuk menolong dan mengantar korban JUNI SELFIANI ke rumah sakit menggunakan mobil milik saksi ARIF DIDIK PURWOKO menerangkan melihat korban JUNI SELFIANI dalam keadaan tidak sadarkan diri dan pada saat tubuh JUNI SELFIANI dimasukkan ke mobil tidak cukup karena agak kaku dibagian kakinya tidak bisa dilipat sehingga kedua kakinya menumpang di pintu jendela kanan atau belakang sopir. Sesampainya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta korban JUNI SELFIANI langsung ditangani oleh dr. ARI HENDRA WIJAYANTI dan dilakukan pemeriksaan selanjutnya dokter menerangkan bahwa pasien JUNI SELFIANI sudah meninggal dunia antara meninggal saat di rumah atau dalam perjalanan menuju ke rumah sakit.
- Bahwa sekira pukul 04:30 WIB korban JUNI SELFIANI dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan datang saksi ARIF BUDIYANTO yang merupakan kakak dari korban JUNI SELFIANI pada saat melihat jenazah JUNI SELFIANI merasa curiga karena jenazah tidak wajar di seujur tubuh terdapat luka yaitu pada bagian bibir bawah, belakang telinga memar, dan hidung mengeluarkan busa. Selanjutnya pukul 11:00 WIB JUNI SELFIANI dimakamkan dan kemudian hari saksi ARIF BUDIYANTO yang merasa curiga melaporkan kejadian kematian JUNI SELFIANI tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa hasil Visum Et Repertum korban atas nama JUNI SELFIANI oleh dokter pemeriksa an dr. ARI HENDRA WIJAYANTI dari Dinas Kesehatan RSUD FATMAWATI SOEKARNO dengan Nomor Visum : KS/1391/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024 yang pada poin kesimpulan menerangkan : Korban

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



adalah seorang perempuan dewasa datang dalam keadaan meninggal dengan identitas jelas dan dikenal. Saat kematian diperkirakan setengah sampai satu jam sebelum dilakukan pemeriksaan, didapatkan luka kecil di bibir bawah bagian kiri, warna biru kehitaman, dan pipi kiri tampak bengkak akibat trauma. Penyebab kematian pasti korban tidak dapat di tentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-11062024-0001 menerangkan pada tanggal 06 Juni 2023 telah meninggal dunia seorang bernama JUNI SELFIANI lahir di Surakarta tanggal 27 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 11 Juni 2024.
- Bahwa kemudian dilakukan otopsi Gali Kubur (Ekshumasi) pada tanggal 14 Juni 2024 sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum No: VER/35/VI/2024/Biddokkes tanggal 14 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. dr. ISTIQOMAH, Sp.FM.SH.MH dokter Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Semarang Biddokes Polda Jawa Tengah menerangkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 pukul 14:00 WIB di TPU Trimorejo Gondangrejo telah memeriksa jenazah yang bernama JUNI SELFIANI als YUNI. Dari pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut di atas ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH

1. Identitas Umum

- Jenis Kelamin : Perempuan
- Umur : Tujuh belas tahun hingga dua puluh lima tahun
- Panjang Badan : Seratus enam puluh tiga sentimeter
- Warna Kulit : Sulit dinilai karena proses pembusukan
- Ciri Rambut : Warna hitam, lurus, ukuran terpanjang dua puluh tujuh sentimeter, mudah dicabut
- Status gizi : Kesan gizi sulit dinilai karena proses pembusukan

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN

- a. Lebam mayat : Terdapat pada tengkuk dan pinggang merah kehitaman, tidak hilang pada penekanan
- b. Kaku mayat : Sulit dinilai karena proses pembusukan
- c. Pembusukan : Warna putih kehitaman, mata menonjol, lidah terjulur, kulit mengelupas, perut membengkak, rambut mudah dicabut

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



1. Permukaan Kulit Tubuh

Anggota gerak:

a) Anggota gerak atas :

- 1) Terdapat luka memar pada bahu kiri, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman, ukuran panjang sembilan sentimeter lebar tiga sentimeter.

b) Anggota Gerak Bawah:

- 1) Terdapat 3 buah luka memar pada tungkai bawah, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman, perabaan keras

- Luka pertama pada tungkai atas kiri, ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar delapan sentimeter
- Luka kedua pada lutut bagian dalam ,ukuran panjang dua belas sentimeter lebar dua belas sentimeter
- Luka ketiga pada tangan kanan bagian atas,ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter.

D. TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

1. Rongga Kepala:

- a. Kulit kepala bagian dalam : Terdapat sebuah resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, bentuk tidak teratur, ukuran panjang enam belas sentimeter lebar sepuluh sentimeter, warna merah kehitaman

- b. Otot kepala : Terdapat sebuah resapan darah pada otot kepala, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sentimeter lebar sentimeter, warna merah kehitaman.

c. Tulang tengkorak :

- a) Terdapat dua buah resapan darah pada tulang tengkorak, bentuk tidak teratur, warna kemerahan, resapan darah pertama pada tengkorak bagian atas, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tujuh belas sentimeter, resapan darah kedua pada tulang dasar tengkorak kanan, ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter

- b) Terdapat sebuah patah tulang pada tulang dasar tengkorak kiri, bentuk menyerupai garis tidak teratur, disekitar luka terdapat resapan darah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sentimeter lebar sentimeter, warna merah kehitaman

- d. Otak : membubur, warna abu-abu kemerahan

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan usia antara

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas tahun hingga dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, bahu kiri, dan anggota gerak bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit dada bagian dalam, dan tulang tengkorak, patah tulang pada tulang dasar tengkorak. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul mengakibatkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas.

- Bahwa Terdakwa dan JUNI SELFANI tinggal bersama satu rumah dan terikat ikatan suami istri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3313-KW-05062023-0001 pada tanggal 05 Juni 2023 menerangkan tercatat perkawinan antara ANGGA ADI WIBOWO dengan JUNI SELFANI yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 05 Juni 2023.

Perbuatan Terdakwa ANGGA ADI WIBOWO Als ANGGA Als ABAS Anak Dari KALIMAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arif Budiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saudari Juni Selfiani yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024;
 - Bahwa Saksi adalah orang yang melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resor Karanganyar pada tanggal 13 Juni 2024;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saudari Juni Selfiani meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah yang beralamat Jl. Dadapan RT 02 RW 13 Desa Trimorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa Saksi merasa kematian Saudari Juni Selfiani tidak wajar karena saat Saksi melihat jenazah Saudari Juni Selfiani terdapat luka pada bagian bibir bawah, memar di belakang telinga, dan hidung mengeluarkan busa;

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menduga Saudari Juni Selfiani meninggal karena mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa karena saat Saudari Juni Selfiani meninggal terdapat bekas luka di bibir, memar di belakang telinga dan juga sebelumnya Saudari Juni Selfiani pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 dini hari ibu Saksi yang bernama Sukarni ditelepon oleh Saksi Kaliman dan mengatakan bahwa Saudari Juni Selfiani sakit dan berada di Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta kemudian Saksi dan ibu Saksi (Saudari Sukarni) datang ke rumah sakit, kemudian Saksi masuk ke IGD, setelah sampai di dalam IGD Saksi melihat Saudari Juni Selfiani sudah meninggal, setelah itu Saksi melihat jenazah Saudari Juni Selfiani dan tubuh Saudari Juni Selfiani sudah kaku dan saat melihat wajah Saudari Juni Selfiani sudah pucat dan Saksi melihat bibir Saudari Juni Selfiani seperti ada bekas luka, kemudian Saksi mengambil foto bagian wajah Saudari Juni Selfiani, setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa penyebab Saudari Juni Selfiani meninggal kemudian dijawab oleh Terdakwa awalnya kejang-kejang kemudian dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saat Saksi bertemu tetangganya sempat menyampaikan kepada Saksi pada saat malam hari mendengar ada orang teriak minta tolong, setelah itu sekira pukul 10.30 WIB dilaksanakan upacara keagamaan kemudian pada pukul 11.00 WIB jenazah Saudari Juni Selfiani diberangkatkan menuju ke pemakaman di wilayah Trimorejo, Gondangrejo;
- Bahwa kemudian pada malam harinya Saksi berbincang dengan keluarga lainnya karena merasa janggal atas kematian Saudari Juni Selfiani, karena pada pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 malam hari sekitar pukul 20.00 WIB Saudari Juni Selfiani masih video call dengan ibu Saksi yaitu Sukarni dan terlihat sehat namun pada saat meninggal terdapat memar dan luka di bibir;
- Bahwa saat masih hidup Saudari Juni Selfiani pernah bercerita kepada Saksi bahwa pernah mengalami kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan pernah diusir oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Kepolisian;

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa mengusir Saudari Juni Selfiani, Terdakwa mengatakan tidak pernah mengusir Saudari Juni Selfiani;
- Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

2. Sukarni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saudari Juni Selfiani yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resor Karanganyar adalah Saksi Arif Budiyanto selaku kakak kandung Saudari Juni Selfiani;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudari Juni Selfiani meninggal pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah yang beralamat Jl. Dadapan RT 02 RW 13 Desa Trimorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa kematian Saudari Juni Selfiani tidak wajar karena saat Saksi melihat jenazah Saudari Juni Selfiani, Saksi melihat ada luka di bibir bawah, belakang telinga memar, hidung mengeluarkan busa;
- Bahwa pada saat sebelum Saudari Juni Selfiani meninggal dunia, Saksi sempat melakukan *video call* dengan Saudari Juni Selfiani pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pukul 19. 29 WIB dan saat *video call* pada bagian wajah dan fisik Saudari Juni Selfiani tidak terdapat luka dan tidak mengeluh sakit, akan tetapi pada saat setelah Saudari Juni Selfiani meninggal dunia pada jenazahnya terdapat luka berupa luka robek kecil pada bibir bagian bawah, luka lebam pada telinga, dari kedua lubang hidung keluar busa dan cairan putih, luka lebam pada paha bagian luar sebelah kiri;
- Bahwa Saudari Juni Selfiani sering curhat kepada Saksi bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi cek cok dan Terdakwa sering ringan tangan jika terjadi percekcoakan;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu secara langsung dengan Saudari Juni Selfiani pada hari Senin, 3 Juni 2024 pukul 19.39 WIB di rumah tinggal Saudari Juni Selfiani bersama dengan Terdakwa dan tujuan Saksi bertemu adalah untuk bertemu dengan cucu Saksi serta mengembalikan jaket Saudari Juni Selfiani yang tertinggal di rumah

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, dan pada saat Saksi bertemu kondisi fisik dan kesehatan Saudari Juni Selfiani dalam kondisi baik-baik saja, tidak terdapat luka di bagian tubuh serta tidak mengeluhkan sakit maupun dalam keadaan sakit;

- Bahwa Saksi mendapat kabar Saudari Juni Selfiani meninggal dari Saksi Kaliman pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 Pukul 03.23 WIB yang pada saat itu mengatakan bahwa Saudari Juni Selfiani sakit, kemudian Saksi bertanya sakit apa dan dijawab masuk angin tapi sudah telat dan sedang berada di IGD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, kemudian Saksi segera membangunkan anak Saksi yaitu Saksi Arif Budiyanto untuk mengantarkan ke rumah sakit, dan sesampainya di rumah sakit Saksi hanya melihat Saudari Juni Selfiani sebentar dan jenazah Saudari Juni Selfiani langsung dibawa pulang ke rumah duka yaitu di rumah Terdakwa dan Saksi ikut di dalam mobil ambulans untuk mengantarkan ke rumah duka;
- Bahwa Saudari Juni Selfiani menjalani rumah tangga dengan Terdakwa sejak menikah pada tanggal 1 Juni 2023 pemberkatan di Gereja Trimorejo Selokaton, pada tanggal 1 Juni 2024 tepat satu tahun pernikahan Saudari Juni Selfiani dikaruniai satu anak perempuan yang bernama Agatha Bening Lituhayu yang saat ini masih berusia 2 (dua) bulan dan Saudari Juni Selfiani sering bercerita kepada Saksi bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa Saudari Juni Selfiani sebelum meninggal tidak pernah mengeluh sakit dan tidak memiliki penyakit bawaan dan bahwa kondisi Saudari Juni Selfiani dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat KDRT yang dialami Saudari Juni Selfiani secara langsung akan tetapi saksi pernah menyaksikan Saudari Juni Selfiani cek cok di depan Saksi yaitu pada saat Juni Selfiani menginap di rumah Saksi selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan 29 Mei 2024 dan Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menjemput diajak pulang dan saat akan pulang terjadi cek cok yang Saksi kurang tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah di telepon oleh Saudari Juni Selfiani pada tanggal 31 Agustus 2024 dan pada saat itu Saudari Juni Selfiani mengatakan bahwa telah dilakukan KDRT oleh Terdakwa dan saat dilakukan KDRT kondisi Saudari Juni Selfiani sedang hamil, Saksi kurang tahu penyebab Tindakan KDRT karena Saudari Juni Selfiani tidak bercerita apa penyebabnya hanya menceritakan bahwa telah terjadi KDRT saja, dan

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka yang dialami akibat KDRT tersebut adalah luka robek di bagian bibir bawah yang mengakibatkan bengkak;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP di Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sri Rejeki Siti Anggraini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saudari Juni Selfiani yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024;
- Bahwa setahu Saksi Saudari Juni Selfiani meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB dirumahnya yang beralamat di Dusun Trimorejo RT 02 RW 13, Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudari Juni Selfiani meninggal dunia dari Saksi Ernawati yang menghubungi Saksi melalui telepon *Whatsapp* dan Saksi Ernawati juga mengirimkan foto Saudari Juni Selfiani pada saat meninggal dan sudah dalam posisi kepala ditali dengan menggunakan perban/kain kassa, dan Saudari Juni Selfiani mengenakan kaos warna merah muda serta diselimuti kain jarik warna merah, setelahnya Saksi membangunkan suami Saksi dan pergi menuju rumah duka yang beralamat di Dusun Trimorejo RT 02 RW 13, Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Saksi sampai di rumah duka sekira pukul 05.15 WIB kemudian Saksi duduk dengan ibu mertua Saudari Juni Selfiani dan menunggu pihak gereja datang untuk mensucikan jenazah Saudari Juni Selfiani, sebelum proses pensucian Saksi ingin melihat jenazah Saudari Juni Selfiani, dan Saksi membuka kain jarik yang digunakan untuk menutup jenazah, kemudian Saksi membuka mulut jenazah Saudari Juni Selfiani dengan menggunakan tangan kiri, Saksi melihat ujung lidah jenazah Saudari Juni Selfiani menekuk ke atas, dan setelah pihak gereja datang kemudian jenazah Saudari Juni Selfiani ditempatkan di tempat tidur (dipan) dan sekeliling ditutup menggunakan kain selimut dan tikar (posisi leter L), kemudian petugas gereja menuangkan alkohol ke baskom, dan mencelupkan kapas khusus ke alkohol tersebut,

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kapas tersebut digunakan untuk membersihkan area wajah, dada sampai dengan perut, kedua tangan bagian atas dan kedua kaki bagian atas, setelah disucikan jenazah Saudari Juni Selfiani dipakaikan dalaman (BH), kain lilit motif batik dan kebaya, setelah itu dirias dan dipakaikan sarung tangan dan kaos kaki kemudian dimasukkan ke dalam peti jenazah;

- Bahwa jenazah Saudari Juni Selfiani dimakamkan di pemakaman Trimorejo, Selokaton, Gondangrejo, Karanganyar dan proses pemakaman selesai sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa pada saat proses pensucian jenazah Saudari Juni Selfiani dan jenazah Saudari Juni Selfiani ditempatkan di tempat tidur (dipan) Saksi melihat hidung jenazah Saudari Juni Selfiani mengeluarkan busa dan mengalir secara terus menerus, selain itu Saksi juga melihat payudara sebelah kanan mengeluarkan busa hingga merembes saat sudah dipakaikan kebaya;
- Bahwa setelah proses pemakaman selesai sekira pukul 13.00 WIB di rumah duka Saksi menanyakan penyebab Saudari Juni Selfiani meninggal dunia kepada Terdakwa "*opo bar mimik obat to bas kok irunge ono unthuke?*" (apa habis minum obat to bas kok hidungnya mengeluarkan busa?) kemudian Terdakwa menjawab "*yo ora mungkin metu unthuke to mbak*" (ya tidak mungkin keluar busanya to mbak) kemudian Saksi Suyani selaku ibu mertua Saudari Juni Selfiani mengatakan "nggak minum obat apa-apa, obat sesarnya sudah habis" selanjutnya Saksi mengatakan "*lha terus ngopo meneh?*" (terus kenapa lagi?) kemudian Terdakwa mengatakan "*wingi sempet kejang- kejang, terus lidahe tak tarik ben ora nyegati oksigen, karo tak siram banyu panas ben kaget, tapi gak ono respon*" (kemarin sebelum meninggal sempat kejang-kejang, kemudian lidahnya ditarik agar tidak menghalangi oksigen untuk masuk, selain itu juga Terdakwa juga siram air panas supaya kaget, tapi tidak ada respon), kemudian karena tidak ada respon Terdakwa kemudian membawa Saudari Juni Selfiani ke klinik dan karena tidak ada dokter jaga kemudian Terdakwa membawa Saudari Juni Selfiani ke Rumah Sakit Ngipang;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saudari Juni Selfiani yang menikah pada tanggal 1 Juni 2023 di Gereja Trimorejo Selokaton Gondangrejo, Karanganyar dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Agatha Bening Lituhayu, yang berusia dua bulan;

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi rumah tangga Terdakwa dan Saudari Juni Selfiani sering cekcok, dan sekira bulan Februari 2024 pada saat Saudari Juni Selfiani sedang hamil besar main ke rumah Saksi, kemudian Saudari Juni Selfiani menceritakan bahwa Terdakwa pernah main tangan (KDRT) yang mengakibatkan sakit pada bibir, selain itu Saudari Juni Selfiani pernah mengeluh dan bercerita kepada Saksi apabila bayinya sudah lahir Saudari Juni Selfiani ingin bercerai dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saudari Juni Selfiani penyebab terjadinya percekocan dengan Terdakwa hingga Terdakwa sering melakukan KDRT karena faktor ekonomi dimana penghasilan Terdakwa digunakan untuk membayar hutang dan Terdakwa tidak memberikan nafkah dan akan memberi uang kalau hutang di bank sudah lunas, selain itu Saudari Juni Selfiani juga merasa bahwa ibu mertua selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Saudari Juni Selfiani dan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saudari Juni Selfiani, Terdakwa bekerja sebagai pedagang sayur keliling dengan mobil *pick up* warna hitam, selain itu Terdakwa juga berjualan sayur di rumah bersama ibu Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Saksi berhubungan dengan Saudari Juni Selfiani yaitu pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 09.33 WIB Saudari Juni Selfiani menghubungi melali chat *Whatsapp* dan mengatakan kepada Saksi kalau ingin makan ayam geprek yang dijual oleh Saksi, karena saat itu ada pembeli Saksi tidak merespon chat *Whatsapp* Saudari Juni Selfiani;
- Bahwa setahu Saksi Saudari Juni Selfiani tidak mempunyai riwayat sakit atau sakit bawaan atau sakit lainnya, namun pada saat sebelum melahirkan tekanan darah Saudari Juni Selfiani cukup tinggi sehingga dilakukan Tindakan operasi sesar;
- Bahwa setahu Saksi, Saudari Juni Selfiani tinggal di rumahnya yang beralamat di Dusun Trimorejo RT 02 RW 13, Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar bersama dengan Terdakwa dan anaknya;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Saudari Juni Selfiani pada bulan April 2024, dengan kondisi baik-baik saja setelah melahirkan;
- Bahwa kepada Saksi, Terdakwa menceritakan menyiram dengan 1 (satu) gelas air panas pada saat Saudari Juni Selfiani mengalami

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kejang-kejang dengan tujuan agar Saudari Juni Selfiani kaget, namun ternyata tidak ada respon, Saksi tidak mengetahui secara pasti air panas tersebut mengenai bagian tubuh Saudari Juni Selfiani sebelah mana karena Terdakwa tidak menceritakan secara detail kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan BAP di Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
- Terdakwa hanya memberikan air hangat agar Saudari Juni Selfiani sadar, bukan menyiram air panas;
 - Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.
4. Ester Kristiyaningrum, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saudari Juni Selfiani yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika ada orang yang meninggal dunia dari berita lelayu yg di *share* di grup Gereja Selokaton dan Saksi melayat pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal korban Juni Selfiani yang meninggal dunia, akan tetapi Saksi mengenal mertua Juni Selfiani (Saksi Kaliman) yang merupakan teman gereja Saksi, pada saat berada di rumah duka Saksi diminta untuk memandikan dan merias jenazah Juni Selfiani;
 - Bahwa yang melepas pakaian korban adalah Saksi dibantu bunda Ina dengan menggunakan gunting;
 - Bahwa sebelum jenazah Juni Selfiani dimandikan, jenazah masih mengenakan kaos berwarna pink, BH, celana dalam dan celana pendek motif batik, pakaian tersebut kemudian dilepaskan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang telah disediakan pihak keluarga;
 - Bahwa Saksi memandikan jenazah Juni Selfiani bersama dengan empat orang lain, namun yang dikenal oleh Saksi hanya Saudari Ina yang merupakan teman gereja Saksi, sedangkan dua orang lainnya Saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa pada saat jenazah korban Juni Selfiani dimandikan, posisi jenazah dimiringkan ke sebelah kanan dan dari hidung jenazah mengeluarkan darah segar dan lendir berwarna bening, untuk

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



menghentikan cairan tersebut ditutup menggunakan kapas yang diberi alcohol dan setelah jenazah selesai dimandikan kemudian jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah;

- Bahwa pada saat Saksi merias jenazah saksi melihat adanya bekas operasi sesar pada tubuh jenazah dan dari pihak keluarga membenarkannya dan pada saat saksi merias jenazah Saksi tidak curiga karena pada saat itu situasi cahaya rumah remang-remang dan tidak begitu jelas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP di Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Bambang Haryadi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saudari Juni Selfiani yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudari Juni Selfiani meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 03.40 WIB, dan Saksi mengetahui dari group paseduluran trimorejo (group RT);
- Bahwa Saksi mengenal Saudari Juni Selfiani sudah sekitar 1,5 tahun karena Terdakwa yang merupakan suami dari Saudari Juni Selfiani adalah tetangga Saksi dan teman Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Saudari Juni Selfiani pada saat Saksi bersama istri dan anak Saksi datang ke rumah Saudari Juni Selfiani yang beralamat di Dukuh Trimorejo RT 01 RW 13, Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Sariyani dan anaknya datang ke rumah Saudari Juni Selfiani untuk main, saat itu Saksi datang pada pukul 19.30 WIB dan belum bertemu dengan Saudari Juni Selfiani karena pada saat itu Saudari Juni Selfiani sedang menidurkan anaknya di kamar, kemudian Saksi dan Terdakwa mengobrol di depan ruang TV dan makan mie so bersama dengan Saksi dan Saksi Sariyani, pada saat sedang makan kemudian Saudari Juni Selfiani keluar dari kamar saat itu Saksi melihat Saudari Juni Selfiani biasa-biasa saja dan masih sehat



dan bertanya kepada Saksi Sariyani "nggowo opo mbak?" (bawa apa itu mbak?) kemudian dijawab oleh Saksi Sariyani "bawa mie so", setelah selesai makan Terdakwa dan Saudari Juni Selfiani keluar dari ruang tamu dan saat itu Saksi bersama Terdakwa dan Saudari Juni Selfiani mengobrol membahas pendaftaran prakerja, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Saksi Sariyani dan Saudari Juni Selfiani keluar rumah untuk cari angin dengan mengendarai sepeda motor Saksi, Saksi Sariyani dan Saudari Juni Selfiani pulang sekitar pukul 21.15 WIB, setelah itu Saksi dan Saksi Sariyani pulang ke rumahnya sekitar pukul 21.30 WIB;

- Bahwa setelah Saksi pulang ke rumahnya kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Saksi menelepon Saudari Juni Selfiani untuk menanyakan perihal pendaftaran akun pra kerja akan tetapi telepon Saksi tidak diangkat, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan diangkat oleh Terdakwa dan mengatakan "Aku gagal terus daftarnya" kemudian dijawab oleh Terdakwa untuk bertanya kepada Saudari Juni Selfiani dan saat itu Saudari Juni Selfiani menyampaikan kepada Saksi bahwa pendaftarannya memang agak susah, setelah selesai menelepon kemudian Saksi tidur;
- Bahwa pada pukul 03.16 WIB, 03.46 WIB, 03.47 WIB, dan 03.52 WIB Terdakwa menelepon Saksi akan tetapi tidak diangkat oleh Saksi karena masih tidur, kemudian setelah terbangun Saksi melihat grup *Whatsapp* paseduluran trimorejo dan mendapat kabar bahwa istri Terdakwa yaitu Saudari Juni Selfiani meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa setelah mengetahui kabar Saudari Juni Selfiani meninggal dunia kemudian Saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa namun jenazah Saudari Juni Selfiani masih berada di rumah sakit dan warga sekitar telah berkumpul di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi main di rumah Terdakwa, Saudari Juni Selfiani terlihat baik-baik saja dan masih tertawa serta tidak ada masalah;
- Bahwa Saudari Juni Selfiani tidak bercerita apapun mengenai hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saudari Juni Selfiani dimakamkan pada hari Kamis tanggal 6 uni 2024 pukul 11.00 WIB;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat adanya luka di bibir Saudari Juni Selfiani atau pun bagian tubuh lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan BAP di Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Irvan Dianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saudari Juni Selfiani yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024;
- Bahwa saat itu Saksi baru pulang dari rumah teman Saksi dan melihat Terdakwa dan Saksi Suyani berada di depan rumahnya dan berteriak minta tolong, kemudian Saksi membangunkan Saudara Saiful dan Saksi Suratno untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi pertama kali masuk ke dalam rumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Suyani berusaha mengangkat Saudari Juni Selfiani akan tetapi tidak kuat, saat itu Saudari Juni Selfiani posisi tergeletak di tengah pintu kamar kemudian Terdakwa meminta tolong Saksi untuk membantu mengangkat Saudari Juni Selfiani untuk dibawa ke ruang TV depan kamar di kasur bawah dan pada saat itu badan Saudari Juni Selfiani bagian atas tidak menggunakan apa-apa (telanjang) dan hanya mengenakan celana pendek dan Saudari Juni Selfiani sudah tidak dapat bergerak sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak masuk ke dalam kamar karena Saksi hanya membantu mengangkat Saudari Juni Selfiani yang saat itu sudah berada di tengah pintu kamar dan Saksi membantu mengangkat kakinya;
- Bahwa setelah Saudari Juni Selfiani dibawa ke ruang TV depan kamar dan ditidurkan di kasur bawah selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk membangunkan Saksi Arif Didik Purwoko untuk meminjam mobil dan membawa Saudari Juni Selfiani ke rumah sakit;
- Bahwa setelah membangunkan Saksi Arif Didik Purwoko, Saksi kembali ke rumah Terdakwa dan pada saat itu sudah banyak warga yang datang;
- Bahwa setahu Saksi yang mengangkat Saudari Juni Selfiani ke dalam mobil yaitu Saksi Kaliman, Saksi Suratno, Saksi Suprpto dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar ke rumah sakit;

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP di Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Suratno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saudari Juni Selfiani yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang ikut mengangkat/memindahkan Saudari Juni Selfiani ke dalam mobil milik Saksi Arif Didik Purwoko pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Trimorejo RT 01 RW 13 Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat Saksi Irvan Dianto yang pada saat itu datang ke rumah Saksi untuk meminta bantuan karena Terdakwa berteriak minta tolong, kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa dan setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa disana sudah ada Saksi Kaliman, Saksi Suyani dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saudari Juni Selfiani sudah berada di ruangan rumah di bagian tengah dan dalam kondisi setengah telanjang dan tidak memakai baju hanya mengenakan BH dan memakai celana pendek;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam rumah, Saksi melihat Saudari Juni Selfiani, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kondisi badan Saudari Juni Selfiani karena Saksi tidak enak hati melihat Saudari Juni Selfiani tidak memakai baju dan hanya mengenakan BH;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Kaliman, Saksi Suprpto dan Terdakwa mengangkat/memindahkan Saudari Juni Selfiani ke dalam mobil milik Saksi Arif Didik Purwoko;
- Bahwa pada saat Saudari Juni Selfiani akan dimasukkan ke dalam mobil, Saudari Juni Selfiani dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri dan sudah terlihat agak kaku di bagian kedua kakinya, dan pada saat dimasukkan ke dalam mobil tidak cukup dikarenakan tidak bisa dilipat sedikitpun, sehingga kedua kakinya menumpang jendela sebelah kanan belakang kemudi, posisi pada saat masuk ke dalam mobil Terdakwa membopong kepala Saudari Juni Selfiani sedangkan Saksi Kaliman di

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian kedua kakinya;

- Bahwa pada saat itu Saudari Juni Selfiani sudah ditutupi dengan kain selendang dan memakai kaos lengan pendek warna krem serta memakai celana dan terlihat jelas badannya;
- Bahwa Saksi merasa curiga karena kondisi Saudari Juni Selfiani sudah agak kaku di bagian kedua kakinya pada saat Saksi mengangkat ke dalam mobil, untuk luka-luka lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang ikut mengantar Saudari Juni Selfiani ke rumah sakit adalah Saksi Kaliman, Saksi Arif Didik Purwoko dan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi jenazah Saudari Juni Selfiani dibawa menggunakan ambulans dari rumah sakit dan sampai ke rumah sekitar pukul 04.30 WIB, dan yang berada di dalam ambulans saat itu adalah Saksi Kaliman, Terdakwa dan supir ambulans;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat jenazah Saudari Juni Selfiani disucikan;
- Bahwa Saudari Juni Selfiani dimakamkan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di pemakaman Dukuh Trimorejo RT 01 RW 13 Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP di Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Suprpto, S.E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saudari Juni Selfiani yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Trimorejo RT 02 RW 13 Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Saksi ikut mengangkat Saudari Juni Selfiani dari dalam rumah ke mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar pukul 02.00 WIB ada orang minta tolong kemudian Saksi mengintip dari jendela rumah Saksi, akan tetapi tidak ada orang, kemudian ada orang minta tolong lagi hingga akhirnya Saksi keluar rumah dan melihat Saudara Saiful dan Saksi

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratno sedang berjalan menuju ke rumah Terdakwa dan kemudian Saksi ikut pergi ke rumah Terdakwa untuk melihat ada apa dan saat Saksi masuk ke rumah Terdakwa sudah ada Saksi Suyani yang sedang menggendong anak Terdakwa dan Saudari Juni Selfiani dan posisi Saudari Juni Selfiani sudah berada di ruang TV depan kamar di kasur bawah;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengangkat Saudari Juni Selfiani dari ruang TV dan pada saat itu Saudari Juni Selfiani tidur dengan posisi terlentang dan sudah tidak bergerak dengan bagian dada ke bawah sudah basah akan tetapi Saksi tidak tahu basah karena apa, saat itu Saudari Juni Selfiani hanya mengenakan BH dan celana pendek kemudian Terdakwa memakaikan baju, selanjutnya Saksi bersama Saksi Suratno dan Saksi Kaliman mengangkat Saudari Juni Selfiani dengan posisi Saksi mengangkat bagian kepala, kemudian Saksi Suratno bagian tengah dan Saksi Kaliman bagian kaki;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Suratno dan Saksi Kaliman mengangkat Saudari Juni Selfiani untuk dibawa ke mobil kondisi Saudari Juni Selfiani sudah tidak bergerak dengan mata terbuka dan pada saat dimasukan ke dalam mobil kaki tidak bisa ditekuk hingga akhirnya kaki dikeluarkan melalui jendela tengah, Saksi tidak ikut mengantar Saudari Juni Selfiani ke rumah sakit dan yang ikut mengantar adalah Terdakwa, Saksi Kaliman dan Saksi Arif Didik Purwoko selaku pemilik mobil;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada luka pada tubuh Saudari Juni Selfiani karena Saksi hanya fokus untuk mengangkat ke mobil agar Saudari Juni Selfiani cepat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa setelah Saudari Juni Selfiani dibawa ke rumah sakit, Saksi tetap berada di rumah Terdakwa untuk menunggu kabar dari rumah sakit;
- Bahwa selang satu jam kemudian Saksi Arif Budiyanto pulang dan mengabarkan Saudari Juni Selfiani meninggal dunia dan jenazah masih berada di rumah sakit;
- Bahwa Saudari Juni Selfiani dimakamkan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di pemakaman Dukuh Trimorejo RT 01 RW 13 Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan BAP di Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Arif Didik Purwoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saudari Juni Selfiani yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024;
- Bahwa Saudari Juni Selfiani meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 03.40 WIB, Saksi mengetahui Saudari Juni Selfiani meninggal dunia dari group paseduluran trimorejo (group RT);
- Bahwa Saudari Juni Selfiani dimakamkan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di pemakaman Dukuh Trimorejo RT 01 RW 13, Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Saudari Juni Selfiani yang mengantar Saudari Juni Selfiani ke Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta;
- Bahwa Saksi mengantarkan Saudari Juni Selfiani ke Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB dari rumah Saudari Juni Selfiani menggunakan mobil milik Saksi, pada saat itu yang ikut mengantar adalah Saksi, Terdakwa dan Saksi Kaliman;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu datang ke rumah Saksi untuk meminta bantuan mengantar ke rumah sakit dikarenakan istrinya mengalami kejang-kejang setelah itu Saksi mengeluarkan mobil milik Saksi dan menuju rumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Saudari Juni Selfiani diangkat dari dalam rumah dan dinaikkan ke dalam mobil milik Saksi;
- Bahwa pada saat diangkat dari dalam rumah Saudari Juni Selfiani tidak ditutupi dengan kain dan masih memakai pakaian warna krem lengan pendek serta memakai celana pendek dan Saksi tidak sempat melihat keadaan tubuh Saudari Juni Selfiani karena fokus untuk menyetir;
- Bahwa Saksi saat itu mengantar Saudari Juni Selfiani ke Klinik Bunda Rahma yang berada di Jalan Solo-Purwodadi, Dukuh Selorejo, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, akan tetapi ditolak dikarenakan tidak ada dokter jaganya, selanjutnya Saksi

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung menuju ke Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta;
- Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta Saudari Juni Selfiani kemudian dibawa ke IGD, dan pada saat Saudari Juni Selfiani diangkat dari mobil milik Saksi untuk dipindahkan ke tempat tidur yang ada di IGD Saksi tidak memperhatikan kondisi tubuh Saudari Juni Selfiani namun Saksi melihat Saudari Juni Selfiani sudah agak sedikit kaku;
 - Bahwa setelah Saudari Juni Selfiani berada di IGD, kemudian dilakukan rekam jantung terhadap Saudari Juni Selfiani dan ternyata jantungnya sudah tidak berdetak dan petugas medis menyampaikan Saudari Juni Selfiani telah meninggal dunia, dan setelah mengetahui Saudari Juni Selfiani meninggal dunia keluarga kemudian menangis;
 - Bahwa jenazah Saudari Juni Selfiani dibawa pulang ke rumah duka sekitar pukul 05.30 WIB dengan menggunakan ambulans dari rumah sakit, dan yang menemani saat berada dalam ambulans adalah Terdakwa, Saksi Kaliman dan seorang perempuan yang merupakan keluarga dari Saudari Juni Selfiani;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui saat mensucikan jenazah Saudari Juni Selfiani;
 - Bahwa Saudari Juni Selfiani dimakamkan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di pemakaman Dukuh Trimorejo RT 01 RW 13, Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan BAP di Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
10. Ernawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saudari Juni Selfiani yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024;
 - Bahwa Saudari Juni Selfiani meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 03.40 WIB, Saksi mengetahui Saudari Juni Selfiani meninggal dunia dari group paseduluran trimorejo (group RT);
 - Bahwa Saksi mengenal Saudari Juni Selfiani sekitar tahun 2017 atau 2018 berawal dari Saudari Juni Selfiani sering berkunjung di tempat

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bekerja, kemudian karena keakraban Saksi dengan Saudari Juni Selfiani menganggap Saksi sebagai orang tuanya dan sering curhat dengan Saksi terkait masalah rumah tangga yang dihadapinya;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah Saudari Juni Selfiani sejak bertunangan dengan Terdakwa sekitar tahun 2022;
- Bahwa Saudari Juni Selfiani sering bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa sering bersikap egois, pemaarah dan pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Saudari Juni Selfiani;
- Bahwa kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi pada Tanggal 31 Agustus 2023 saat masih awal pernikahan karena terjadi percekocokan, saat itu Terdakwa memukul Saudari Juni Selfiani menggunakan tangan dan mengenai bibir atasnya hingga menyebabkan luka robek;
- Bahwa Saksi melihat jenazah Saudari Juni Selfiani saat sudah berada di rumah duka, Saksi ikut menyaksikan pada saat pihak Gereja Trimorejo Selokaton menyucikan jenazah Saudari Juni Selfiani dan saat itu Saksi melihat ada kejanggalan pada jenazah Saudari Juni Selfiani;
- Bahwa kejanggalan pada jenazah Saudari Juni Selfiani yaitu lidah dalam kondisi terlipat ke atas, luka lebam di telinga sebelah kiri, luka kecil robekan di bibir bawah, luka lebam di salah satu sisi paha bagian luar, hidung mengeluarkan busa serta cairan bening yang terus menerus hingga berulang kali walaupun sudah dibersihkan tetap keluar dan dari payudara mengeluarkan busa;
- Bahwa setahu Saksi, Saudari Juni Selfiani sebelum meninggal tidak pernah mengeluh sakit dan tidak memiliki penyakit bawaan;
- Bahwa Saudari Juni Selfiani tidak ada menghubungi Saksi atau menceritakan jika sedang terjadi percekocokan dalam rumah tangganya;
- Bahwa terakhir kali Saudari Juni Selfiani menghubungi Saksi pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 pukul 04.13 WIB dan pada saat itu yang menyampaikan kalau anaknya rewel sejak dari jam 23.30 WIB hingga subuh, kemudian Saudari Juni Selfiani menelpon Saksi meminta untuk dijemput akan tetapi Saksi menjawab "ngko nak mama jemput ra penak mbi bojomu nduk, ngko ndak marai rame meneh ro bojomu" (nanti kalo mama jemput tidak enak sama suamimu, nanti menyebabkan kamu ribut lagi dengan suamimu);
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai penyebab Saudari Juni Selfiani meninggal dunia akan tetapi dijawab

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh ibu Terdakwa bahwa Saudari Juni Selfiani sering tidur tidak mengenakan baju (telanjang) dan menggunakan kipas sehingga menyebabkan sakit jantung mendadak dan meninggal dunia sedangkan Terdakwa menerangkan tidak mengetahui penyebab kematiannya karena ketika bangun dan Terdakwa sudah mendapati Saudari Juni Selfiani sudah mengalami kejang-kejang dan diberi minum air panas kemudian Saudari Juni Selfiani menjadi lemas dan dibawa ke Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta), karena ada perbedaan penjelasan dari Terdakwa dan ibu Terdakwa Saksi merasa janggal dan meminta anak Saksi serta kakak kandung Saudari Juni Selfiani untuk memeriksa kamar tidurnya dan menemukan kasur bekas Saudari Juni Selfiani basah serta dibawah tempat tidurnya terdapat tisu yang berserakan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui mengapa kasurnya basah dan banyak tisu berserakan;

- Bahwa Terdakwa hanya berduka sebentar saat peti jenazah akan diangkat untuk dibawa ke pemakaman dan setelahnya cenderung biasa saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP di Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Ari Hendra Wijayanti, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli telah menandatangani *Visum Et Repertum* Nomor KS/1391/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 karena pekerjaan Ahli saat ini sebagai Dokter Umum IGD (Instalasi Gawat Darurat) di Rumah Sakit Fatmawati Soekarno yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - Memeriksa pasien yang datang ke rumah sakit melalui IGD;
 - Melakukan terapi awal sesuai kegawatan pasien;
 - Memastikan kondisi pasien sudah meninggal atau belum, jika sudah meninggal maka dibuat surat kematian untuk diberikan kepada keluarga;
 - Membuat *Visum Et Repertum*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Visum Et Repertum* adalah catatan tertulis yang dilakukan dokter setelah melakukan pemeriksaan atas permintaan polisi terhadap seseorang yang disebut dalam surat pengantar (surat permintaan hasil visum);
- Bahwa maksud dan tujuan dibuatkan *Visum Et Repertum* adalah memberikan keterangan kepada penyidik/petugas terhadap hasil pemeriksaan dokter terhadap korban untuk kepentingan proses penyidikan/penyelidikan;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Juni Selfiani, Tempat tanggal lahir: Surakarta, 27 Juni 2000, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan: Swasta, Agama: Kristen, Alamat : Trimorejo RT 02 RW 13, Selokaton, Gondangrejo, Karanganyar dan benar Ahli juga telah membuat *Visum Et Repertum* Nomor KS/1391/VI/2024 tanggal tanggal 19 Juni 2024 atas permintaan Kepolisian Resor Karanganyar sebagaimana dalam Surat Permintaan Visum Nomor R/45/VI/RES.1.24./2024/Reskrim tanggal 13 Juni 2024;
- Bahwa Ahli bertugas jaga di IGD kemudian sekira pukul 03.00 WIB datang pasien sudah dalam keadaan tidak sadar dan badan tidak dalam keadaan kaku;
- Bahwa saat itu pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian ada dua orang laki-laki yang mengantar pasien dan menunggu pasien, setelah itu Ahli menanyakan identitas pengantar pasien, dan yang menjelaskan adalah laki-laki berusia muda yang merupakan suami pasien (Terdakwa), sedangkan laki-laki yang sudah berusia tua merupakan bapak mertua pasien, namun Ahli tidak mengetahui nama dan identitas lainnya;
- Bahwa saat Ahli berjaga di IGD kemudian pasien datang sudah dalam keadaan tidak sadar, upaya/langkah yang dilakukan Ahli sebagai dokter jaga yaitu:
 1. Setelah mengetahui keadaan pasien tidak sadar kemudian Ahli menanyakan kronologis pasien sebelum tidak sadarkan diri kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan saat itu pasien tiba-tiba kejang dan tidak sadarkan diri saat di rumah (saat itu Ahli tidak menanyakan pada pukul berapa mulai kejang-kejangnya);
 2. Selanjutnya Ahli menanyakan apakah ada riwayat penyakit yang diderita oleh pasien, kemudian Terdakwa menjelaskan saat kehamilan mengalami hipertensi (darah tinggi);

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



3. Selanjutnya Ahli melakukan pemeriksaan luar pasien meliputi :
 - Pemeriksaan denyut nadi di bagian leher sebelah kiri didapati tidak ada denyut nadi.
 - Pemeriksaan kedua mata didapati pupil mata sudah melebar dan Ahli memberi sinar senter dan mata sudah tidak merespon;
 - Pemeriksaan di bagian dinding dada mendapati sudah tidak ada pengembangan dinding dada;
 - Pemeriksaan tangan dan kaki didapati suhu tangan dan kaki dingin;
 - Untuk memastikan kondisi pasien kemudian Ahli melakukan pemeriksaan rekam jantung dengan alat EKG (Elektro Kardio Gram) dan didapati sudah tidak ada aktifitas kelistrikan jantung, kemudian Ahli memastikan sekira pukul 03.15 WIB kondisi pasien sudah meninggal dunia;
4. Setelah itu Ahli menyampaikan hasil pemeriksaan pasien kepada keluarga pasien (Terdakwa) bahwa keadaan pasien sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Ahli menjelaskan keadaan pasien kepada suami pasien (Terdakwa), pada saat Ahli melihat ekspresi suami (Terdakwa) datar atau tidak terkejut dan tidak menangis, sedangkan Ahli tidak ingat ekspresi bapak mertua pasien;
 - Bahwa menurut Ahli, pasien meninggal dunia sebelum sampai di Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta;
 - Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan di bagian wajah, saat itu Ahli melihat adanya luka kecil di bagian bibir bawah sebelah kiri berwarna biru kehitaman, dan di bagian pipi kiri seperti bengkok;
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui penyebab luka yang dialami oleh pasien;
 - Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan luar di tubuh pasien lainnya dikarenakan saat itu keluarga pasien menjelaskan pasien sebelumnya kejang-kejang saat di rumah lalu dalam pemeriksaan yang saya lakukan pasien sudah meninggal dunia, selain itu keluarga pasien tidak menjelaskan adanya akibat tindakan kekerasan;
 - Bahwa setelah Ahli menjelaskan kepada suami pasien bahwa pasien sudah dinyatakan meninggal dunia lalu kemudian Ahli membuat administrasi surat keterangan penyebab kematian dan surat penyerahan jenazah, pada saat itu Ahli mendengar suami pasien menghubungi seseorang, tidak berselang lama (sekira 30 menit) datang

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang (laki-laki dan perempuan) sepengetahuan Ahli merupakan keluarga pasien;

- Bahwa saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap pasien, kondisi pasien sudah dalam keadaan meninggal dunia dan pada saat itu tidak dilakukan pemeriksaan luar ataupun dalam sehingga saya menduga penyebab kematian pasien karena *Cardiac Arrest* atau henti jantung dan pasien datang sudah dalam kondisi sudah meninggal (*Death on Arrival*), saat itu keluarga pasien (suami pasien atau Terdakwa dan bapak mertua pasien) menjelaskan sudah kejang-kejang saat berada di rumah dan juga tidak mengatakan adanya tindakan kekerasan;
- Bahwa jenazah Juni Selfiani diserahkan kepada keluarganya (Terdakwa) pada pukul 04.00 WIB, dan Ahli membuat surat penyerahan jenazah;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam Nota Pembelaan;

2. Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM. S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli, adalah sebagai berikut:

a. Riwayat pendidikan:

- SD/MI Falaahiyah Lulus Tahun 1993;
- SMP/MTs Futuhiyyah Lulus Tahun 1996;
- SMA N 2 Lulus Tahun 1999;
- S1 Fakultas Kedokteran UNISSULA Lulus Tahun 2004;
- Profesi Dokter UNISSULA Lulus Tahun 2006;
- PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal UNDIP Lulus Tahun 2013;
- S1 Fakultas Hukum UNTAG Lulus Tahun 2015;
- S2 Magister Hukum UNTAG Lulus Tahun 2011;
- S3 DIKK UNDIP Lulus Tahun 2022;

b. Riwayat pekerjaan:

- Dokter Mitra di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, Rumah Sakit Soewondo Kendal, Rumah Sakit Bhayangkara Prof Awaloedin Djamin sampai sekarang;
- Dosen di FK UNISSULA sampai sekarang;
- Bahwa Ahli menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Juni Selfiani bersama Tim Biddokkes Kepolisian Daerah Jawa

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah pada hari Jumat, 14 Juni 2024 sekira 14.00 sampai dengan 16.30 WIB di makam Dukuh Trimorejo, Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa Ahli menerangkan terhadap jenazah Juni Selfiani Ahli bersama Tim Biddokkes Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan tindakan pemeriksaan luar dan dalam yang terdiri dari pemeriksaan identitas, fakta yang berkaitan dengan waktu kematian, pemeriksaan tubuh bagian luar, dan pemeriksaan tubuh bagian dalam;
- Bahwa pemeriksaan luar dilakukan pada seluruh tubuh bagian luar, sedangkan pemeriksaan dalam dilakukan terhadap tubuh bagian dalam dengan melakukan pembedahan pada bagian kepala dan badan dilanjutkan dengan pemeriksaan seluruh organ kepala, dada dan perut;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan jenazah atas nama Juni Selfiani atas permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Karanganyar, sebagaimana dalam Surat Permintaan Nomor : B/46/VI/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Bondan Wicaksono, S.T.K., S.I.K., M.H.;
- Bahwa dari pemeriksaan tubuh jenazah Juni Selfiani tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH DAN IDENTITAS MAKAM;

1. Identitas makam

- Ukuran makam Panjang dua ratus lima puluh sentimeter lebar seratus sepuluh sentimeter tinggi lima puluh delapan sentimeter, terdapat bunga tabur yang telah mengering di atas makam;
- Sebuah payung, bahan kertas, ukuran payung diameter enam puluh sentimeter, tiang bahan kayu, warna coklat, ukuran panjang tiang seratus enam puluh sentimeter diameter satu koma lima sentimeter;
- Nisan bahan batu, warna coklat, bentuk salip. Ukuran panjang sembilan puluh sentimeter lebar sentimeter tebal dua sentimeter
- Peti jenazah bahan kayu, warna coklat, ukuran panjang sembilan puluh lima sentimeter lebar lima puluh enam sentimeter tinggi tiga puluh lima sentimeter, terdapat kain putih pada permukaan dan empat tangkai bunga yang sudah mengering, dua bagian kanan dan dua bagian kiri;

2. Identitas Umum

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



- a. Jenis Kelamin : Perempuan;
 - b. Umur : Tujuh belas tahun hingga dua puluh lima tahun;
 - c. Panjang Badan : Seratus enam puluh tiga sentimeter;
 - d. Warna Kulit : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
 - e. Ciri Rambut : Warna hitam, lurus, ukuran terpanjang dua puluh tujuh sentimeter, mudah dicabut;
 - f. Status gizi : Kesan gizi sulit dinilai karena proses pembusukan;
3. Identitas Khusus
- a. Tato : Tidak ada;
 - b. Jaringan perut : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
 - c. Tanda lahir : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
 - d. Cacat fisik : Tidak ada;
 - e. Tahi lalat : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
 - f. Pakaian :
 - 1) Sebuah penutup jenazah, bahan katun, warna putih, motif bunga, ukuran panjang dua ratus sembilan puluh delapan sentimeter lebar seratus tiga puluh empat sentimeter;
 - 2) Sebuah kebaya encim, bahan katun, warna orange, terdapat bordir bunga pada bagian depan;
 - 3) Sebuah kain batik bawahan kebaya, bahan katun;
 - 4) Sepasang sarung tangan, bahan katun, warna putih;
 - 5) Sepasang kaos kaki, warna putih, bahan katun;
 - 6) Sepasang sepatu, warna hitam, bahan kulit sintetis;
 - 7) Perhiasan : sebuah jam tangan, bahan logam, warna keemasan, merek guess;

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN:

- c. Lebam mayat : Terdapat pada tengkuk dan pinggang merah kehitaman, tidak hilang pada penekanan;
- d. Kaku mayat : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
- e. Pembusukan : Warna putih kehitaman, mata menonjol, lidah terjulur, kulit mengelupas, perut membengkak, rambut mudah dicabut;

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

1. Permukaan Kulit Tubuh
 - a. Kepala
 - 1) Daerah berambut : Terdapat sebuah luka memar pada kepala bagian atas, bentuk tidak teratur, ukuran panjang enam belas sentimeter lebar sepuluh sentimeter, warna merah kehitaman;

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Wajah : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
- b. Leher : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
- c. Bahu : Terdapat sebuah luka memar pada bahu kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sembilan sentimeter lebar tiga sentimeter, warna merah kehitaman, perabaan keras;
- d. Dada : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
- e. Perut : Terdapat sebuah luka terbuka akibat tindakan medis pada perut bawah, bentuk menyerupai celah, ukuran panjang sebelas sentimeter lebar lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter, tepi rata, tebing terdiri dari kulit, jaringan ikat dan lemak, tidak ada jembatan jaringan, dasar lemak;
- f. Punggung : Tidak ada kelainan;
- g. Pinggang : Tidak ada kelainan;
- h. Bokong : Tidak ada kelainan;
- i. Dubur :
 - 1) Lingkaran dubur : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
 - 2) Liang dubur : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
- j. Anggota gerak:
 - 1) Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan;
 - 2) Anggota gerak bawah :
 - a) Terdapat tiga buah luka memar pada tungkai bawah, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman, perabaan keras;
 - b) Luka pertama pada tungkai atas kiri, ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar delapan sentimeter;
 - c) Luka kedua pada lutut bagian dalam, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar dua belas sentimeter;
 - d) Luka ketiga pada tangan kanan bagian atas, ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter;

2. Bagian Tubuh tertentu

- a. Mata
 - 1) Alis mata : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
 - 2) Bulu mata : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
 - 3) Kelopak mata : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
 - 4) Selaput kelopak mata : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
 - 5) Selaput bening mata : Sulit dinilai karena proses pembusukan;

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Selaput biji mata : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
- 7) Manik mata : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
- 8) Pelangi mata : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
- 9) Pupil mata : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
- b. Hidung
 - 1) Bentuk hidung : Tidak ada kelainan;
 - 2) Permukaan kulit hidung : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
 - 3) Lubang Hidung : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
- c. Telinga
 - 1) Bentuk telinga : Tidak ada kelainan;
 - 2) Permukaan telinga : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
 - 3) Lubang telinga : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
- d. Mulut
 - 1) Bibir : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
 - 2) Selaput lendir mulut : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
 - 3) Lidah : Tidak ada kelainan;
 - 4) Rongga mulut : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
 - 5) Gigi-geligi
- e. Rahang atas : Jumlah gigi enam belas buah, geraham belakang ketiga kanan dan kiri sudah tumbuh;
- f. Rahang bawah : Jumlah gigi enam belas buah, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri sudah tumbuh;
- g. Langit - langit mulut : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
- h. Alat kelamin : Perempuan
 - 1) Kelentit : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
 - 2) Bibir besar kemaluan : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
 - 3) Bibir kecil kemaluan : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
 - 4) Liang senggama : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
 - 5) Rambut kelamin : Sudah tumbuh;
3. Tulang - Tulang :
 - a. Tulang tengkorak : Terdapat luka seperti diskripsi pada pemeriksaan tubuh bagian dalam;
 - b. Tulang belakang : Tidak ada kelainan;
 - c. Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan;
 - d. Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan;

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



- e. Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan;
- f. Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan;

D. TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

1. Rongga Kepala:

- a. Kulit kepala bagian dalam : Terdapat sebuah resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, bentuk tidak teratur, ukuran panjang enam belas sentimeter lebar sepuluh sentimeter, warna merah kehitaman;
- b. Otot kepala : Terdapat sebuah resapan darah pada otot kepala, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sentimeter lebar sentimeter, warna merah kehitaman;
- c. Tulang tengkorak :
 - a) Terdapat dua buah resapan darah pada tulang tengkorak, bentuk tidak teratur, warna kemerahan, resapan darah pertama pada tengkorak bagian atas, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tujuh belas sentimeter, resapan darah kedua pada tulang dasar tengkorak kanan, ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter;
 - b) Terdapat sebuah patah tulang pada tulang dasar tengkorak kiri, bentuk menyerupai garis tidak teratur, disekitar luka terdapat resapan darah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sentimeter lebar sentimeter, warna merah kehitaman;
- d. Otak : membubur, warna abu-abu kemerahan;

2. Leher bagian dalam

- a. Lidah : Tidak ada kelainan;
- b. Kulit leher bagian dalam : Tidak ada kelainan;
- c. Otot leher bagian dalam : Tidak ada kelainan;
- d. Pembuluh darah besar : Sulit dinilai karena proses pembusukan;
- e. Kerongkongan : Tidak ada kelainan;
- f. Tenggorokan : Terdapat buih dan darah merah kehitaman;
- g. Tulang rawan cincin : Tidak ada kelainan;

3. Rongga Dada

- a. Kulit dada bagian dalam : Terdapat sebuah resapan darah pada kulit dada bagian dalam, bentuk tidak teratur, ukuran panjang enam sentimeter lebar tujuh sentimeter, warna merah kehitaman;



- b. Otot dada : Terdapat sebuah resapan darah pada otot dada, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar enam sentimeter, warna merah kehitaman;
- c. Tulang dada : Tidak ada kelainan;
- d. Tulang-tulang iga : Tidak ada kelainan;
- e. Dinding dada : Tidak ada kelainan;
- f. Rongga dada : Tidak ada kelainan;
- g. Paru :
 - 1) Paru kanan : Permukaan sulit dinilai karena proses pembusukan, terdiri dari tiga бага, perabaan seperti spons, berat delapan puluh enam gram, ukuran panjang delapan belas sentimeter lebar sembilan sentimeter tinggi satu sentimeter, pada pengirisan terdapat buih dan cairan merah kehitaman;
 - 2) Paru kiri : Permukaan sulit dinilai karena proses pembusukan, terdiri dari dua бага, perabaan seperti spons, berat tujuh puluh tujuh gram, ukuran panjang enam belas sentimeter lebar tiga belas sentimeter tinggi satu sentimeter, pada pengirisan terdapat buih dan cairan merah kehitaman;
- h. Jantung : Permukaan sulit dinilai karena proses pembusukan, warna merah kehitaman, perabaan lunak, ukuran panjang empat belas sentimeter lebar sepuluh sentimeter tinggi dua sentimeter, berat seratus tiga puluh tiga gram;
- 4. Rongga Perut
 - a. Kulit perut bagian dalam : Tidak ada kelainan;
 - b. Rongga perut : Tidak ada kelainan;
 - c. Tirai usus : Tidak ada kelainan;
 - d. Usus : Tidak ada kelainan;
 - e. Hati : Permukaan sulit dinilai karena proses pembusukan, warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat tiga ratus sembilan puluh empat gram, ukuran panjang dua puluh tiga sentimeter lebar lima belas sentimeter tinggi dua sentimeter, pada pengirisan terdapat cairan merah kehitaman;
 - f. Limpa : Permukaan sulit dinilai karena proses pembusukan, warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat dua belas gram, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter tinggi



nol koma lima sentimeter, pada pengirisan terdapat cairan merah kehitaman;

g. Lambung : Ukuran panjang lengkung besar tiga puluh enam sentimeter panjang lengkung kecil dua puluh satu sentimeter;

h. Ginjal:

1) Ginjal kanan: Permukaan sulit dinilai, warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat dua ratus enam belas gram, ukuran panjang sebelas sentimeter lebar enam sentimeter tinggi satu sentimeter, pada pengirisan sulit dinilai karena proses pembusukan;

2) Ginjal kiri : Permukaan sulit dinilai, warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat lima puluh enam gram, ukuran panjang sebelas sentimeter lebar enam sentimeter tinggi dua sentimeter, pada pengirisan sulit dinilai karena proses pembusukan;

3) Pankreas : Permukaan sulit dinilai karena proses pembusukan, warna merah kehitaman, perabaan lunak, pada pengirisan sulit dinilai karena proses pembusukan;

5. Rongga Panggul : Tidak ada kelainan;

a. Kandung kemih : Tidak ada kelainan;

b. Kandungan : Permukaan sulit dinilai karena proses pembusukan, terdapat sebuah luka terbuka akibat tindakan medis, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, perabaan lunak, ukuran panjang sentimeter lebar sentimeter tinggi sentimeter;

- Bahwa menurut Ahli perkiraan waktu kematian kurang lebih satu minggu sebelum pemeriksaan;
- Bahwa penyebab kematian Juni Selfiani adalah kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas;
- Bahwa tulang dasar tengkorak merupakan pelindung dari batang otak yang merupakan pusat pernafasan, dan apabila tulang dasar tengkorak patah akan menyebabkan batang otak terluka sehingga mengakibatkan mati lemas;
- Bahwa proses mati lemas ditandai dengan kekurangan oksigen (*dispneu*), kejang (*konvulsi*), henti nafas (*apneu*) dan keluar air kencing dan kotoran (fase akhir), proses tersebut berlangsung kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit;

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang dewasa tidak bisa patah tulang tengkorak karena jatuh dari tempat tidur karena tulang tengkorak orang dewasa sudah keras;
- Bahwa kaku mayat terbentuk kurang lebih dua jam setelah kematian;
- Bahwa gejala mengeluarkan darah pada hidung pada patah tulang dasar tengkorak dapat terjadi segera setelah terjadi patah tulang (menit) dan menetap dalam hitungan hari tergantung kondisi patah tulang dasar tengkorak;
- Bahwa buih pada mulut terjadi akibat sesak nafas dalam proses meninggalnya karena terjadi nafas cepat dan dangkal sehingga lendir yang ada di saluran mengalami fenomena kocok;
- Bahwa gejala buih tersebut dapat terjadi akibat gangguan pola pernafasan pada cidera batang otak, penyakit paru, dan sumbatan jalan nafas, apabila didapatkan patah tulang dasar tengkorak cidera batang otak terjadi, saluran nafas dan saluran cerna dipisahkan oleh katup sehingga apabila saluran nafas terdapat buih dapat masuk ke saluran cerna;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: KS/1391/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024 atas nama Juni Selfiani yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ari Hendra Wijayanti dokter RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta;
- *Visum Et Repertum* Nomor: VER/35/VI/2024/Biddokkes, tanggal 14 Juni 2024 terhadap pemeriksaan jenazah Juni Selfiani yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. dr. ISTIQOMAH, Sp.FM. S.H.. M.H., dokter Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Semarang Biddokes Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
- *Visum Et Repertum Psychiatricum* Nomor 441-3/14147, tanggal 5 Agustus 2024 atas nama Angga Adi Wibowo alias Angga alias Abas Anak dari Kaliman yang ditandatangani oleh Dr. dr. Adriesti Herdaetha, SpKJ, M.H. dokter RSUD Dr. Arif Zainudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa istri Terdakwa Saudari Juni Selfiani meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 antara pukul 02.30 WIB sampai dengan 03.00 WIB, dan meninggal dunia antara di rumah Terdakwa, di perjalanan ke

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit atau di rumah sakit karena Terdakwa tidak mengetahui perihail medis;

- Bahwa Terdakwa mengetahui secara pasti jika Saudari Juni Selfiani telah meninggal dunia sesudah membawanya ke rumah sakit dan Saudari Juni Selfiani dinyatakan telah meninggal dunia oleh dokter pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 pukul 03.15 WIB di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta;
- Bahwa pada surat keterangan penyebab kematian tertulis pada kolom penyebab kematian umur 7 (tujuh) hari ke atas sub kolom penyebab langsung yaitu *cardiac arrest*;
- Bahwa kondisi terakhir Saudari Juni Selfiani sebelum meninggal adalah masih baik-baik saja, Terdakwa juga masih melakukan hubungan suami istri dengan Saudari Juni Selfiani pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 24.00 WIB, akan tetapi sekira pukul 02.30 WIB di dalam kamar Terdakwa, saat Terdakwa tidur di bawah, tiba-tiba Terdakwa terbangun karena Terdakwa mendengar suara seperti orang sesak nafas, kemudian Terdakwa beranjak dari kasur Terdakwa yang berada di bawah dan menyalakan lampu, setelah tampak terang, Terdakwa melihat Saudari Juni Selfiani kondisinya:
 - Posisi terlentang dan sesak nafas sambil kejang-kejang;
 - Kedua bola matanya yang bagian hitam tampak ke atas;
 - Mulutnya terbuka hingga nampak lidahnya menekan ke langit-langit mulut;
 - Kedua tangan terlentang ke atas;
 - Kedua kaki mengencang dan bagian punggung kaki lurus ke bawah, kesemua kondisi tersebut berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, dan disela-sela kejadian Terdakwa sempat berdoa dulu, kemudian teriak meminta tolong di dalam rumah hingga Terdakwa keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan Saudari Juni Selfiani berhenti kejang-kejang, karena saat Saudari Juni Selfiani mengalami kejang-kejang, Terdakwa sempat dibantu oleh ibu kandung Terdakwa (Saksi Suyani) yang kebetulan berada di dalam rumah Terdakwa sebelum Saudari Juni Selfiani kejang-kejang, selanjutnya Terdakwa meminta tolong ke luar rumah dan istri Terdakwa masih kejang-kejang, dan ketika Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar Saudari Juni Selfiani sudah tidak kejang-kejang dan sedang didudukkan oleh Saksi Suyani (didudukkan = salah satu tangan ibu

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyangga tubuh Saudari Juni Selfiani, dan Saksi Suyani posisi berdiri di samping kasur, sedangkan Saudari Juni Selfiani posisi duduk);

- Bahwa saat Saudari Juni Selfiani didudukkan oleh Saksi Suyani sudah dalam kondisi tidak kejang-kejang, kedua matanya tertutup, dan mulutnya sedikit terbuka, tetapi Terdakwa tidak memperhatikan secara detail kondisi lidah, kedua tangan dan kakinya;
- Bahwa Saudari Juni Selfiani pada pukul 23:30 WIB masih berkomunikasi melalui telepon dengan Saksi Bambang Haryadi kemudian Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saudari Juni Selfiani sebanyak dua kali, sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa tidur dan sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa bangun mendengar suara orang mengetuk pintu kemudian tiba-tiba Terdakwa mendengar suara seperti orang sesak nafas selanjutnya Terdakwa beranjak dari kasur Terdakwa yang berada di bawah dan menyalakan lampu dan melihat Saudari Juni Selfiani tampak posisi terlentang dan sesak nafas sambil kejang-kejang, kedua bola matanya yang bagian hitam tampak ke atas, mulutnya terbuka hingga nampak lidahnya menekan ke langit-langit mulut, kedua tangan terlentang ke atas;
- Bahwa Terdakwa berteriak memanggil Saksi Suyani "*bu iki Selfi ngopo bu*" (bu ini Selfi kenapa bu) kemudian Saksi Suyani datang dan Terdakwa menyuruh mengambil air hangat kemudian diminumkan ke Saudari Juni Selfiani, dan diolesi minyak kayu putih pada bagian telapak kaki;
- Bahwa Saudari Juni Selfiani kejang-kejang selama kurang lebih sepuluh menit kemudian Terdakwa berdoa dan keluar rumah untuk meminta tolong;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa keluar rumah berlari berteriak meminta pertolongan kemudian Terdakwa melihat Saksi Irvan Dianto lewat di depan rumah dan Terdakwa menyuruh Saksi Irvan Dianto untuk memanggil bantuan kepada tetangga kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan kamar melihat kondisi Saudari Juni Selfiani sudah terdiam dan masih didudukkan oleh Saksi Suyani kemudian Terdakwa dan Saksi Suyani menggotong Saudari Juni Selfiani untuk dipindahkan ke luar kamar di depan ruang TV;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Arif Didik Purwoko dan meminjam mobil untuk mengantarkan Saudari Juni Selfiani ke rumah sakit, selang beberapa saat datang Saksi Irvan Dianto, Saksi Suprpto, Sdr. Saiful, Saksi Suratno, dan Saksi Kaliman ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Arif Didik Purwoko datang mengendarai mobil miliknya dan berhenti di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Kaliman, dan Saksi Suprpto mengangkat Saudari Juni Selfiani masuk ke dalam mobil Saksi Arif Didik Purwoko, dan Terdakwa serta Saksi Kaliman duduk di kursi tengah sambil memangku tubuh Saudari Juni Selfiani, Terdakwa memangku kepala Saudari Juni Selfiani, sedangkan bagian kaki dipangku oleh Saksi Kaliman, dan mobil dikemudikan oleh Saksi Arif Didik Purwoko;

- Bahwa awalnya Saudari Juni Selfiani dibawa ke klinik Rahma Bunda, akan tetapi oleh satpam diberitahu jika tidak ada dokternya, akhirnya Saudari Juni Selfiani dibawa ke RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta;
- Bahwa Saudari Juni Selfiani langsung dibawa ke IGD, dan dilakukan penanganan oleh dokter, saat itu Terdakwa disuruh untuk mengurus pendaftaran, kemudian Terdakwa bertemu dengan dokter dan dokter tersebut menerangkan bahwa denyut nadi Saudari Juni Selfiani sudah dalam, dan kemungkinan meninggal saat di perjalanan dan sekira pukul 04.30 WIB jenazah Saudari Juni Selfiani dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa Saudari Juni Selfiani tidak memiliki riwayat penyakit bawaan, akut, tetapi ada penyakit hipertensi;
- Bahwa Terdakwa selama berumah tangga tidak pernah memiliki masalah, namun pernah berselisih hingga Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan bibir Saudari Juni Selfiani pada saat hamil besar terluka karena terkena tangan Terdakwa sekitar bulan Agustus 2023;
- Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa adalah Terdakwa, Saudari Juni Selfiani dan anak Terdakwa yang berusia dua bulan;
- Bahwa luka yang berada di bibir Saudari Juni Selfiani sebelum meninggal dunia adalah karena sariawan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab luka-luka memar di pipi dan luka di kepala Saudari Juni Selfiani yang menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa setahu Terdakwa penyebab kematian Saudari Juni Selfiani karena kejang-kejang;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Terdakwa membenarkan BAP di Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Kaliman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saudari Juni Selfiani yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Saksi Suyani yang mengabarkan Saudari Juni Selfiani mengalami kejang-kejang dan menyuruh Saksi datang, selanjutnya Saksi datang ke rumah Terdakwa dan disana sudah ada banyak orang, posisi Saudari Juni Selfiani sudah berada di atas kasur dengan posisi tiduran dan matanya sudah tertutup, saat itu Saudari Juni Selfiani hanya mengenakan atasan BH namun ditutupi menggunakan kain dan kaos;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengangkat Saudari Juni Selfiani ke dalam mobil milik Saksi Arif Didik Purwoko dan merasakan tubuh Saudari Juni Selfiani terasa panas dan mengeluarkan keringat, kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Arif Didik Purwoko membawa Saudari Juni Selfiani ke rumah sakit;
- Bahwa Saudari Juni Selfiani dibawa ke klinik dekat rumah namun tidak ada dokter yang jaga hingga akhirnya Saudari Juni Selfiani dibawa ke RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta, sesampainya disana langsung Saudari Juni Selfiani diperiksa oleh dokter dan beberapa saat kemudian dari pihak rumah sakit menghampiri Saksi dan menyampaikan bahwa Saudari Juni Selfiani telah meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit;
- Bahwa Saudari Juni Selfiani dalam perjalanan ke rumah sakit kepalanya kebentur mobil karena jalanan bergelombang;
- Bahwa setahu Saksi Saudari Juni Selfiani mempunyai riwayat penyakit hipertensi, dimana pada saat Saksi Saudari Juni Selfiani akan melahirkan atau bersalin disarankan oleh dokter untuk operasi sesar dikarenakan tekanan darah yang tinggi;
- Bahwa setahu Saksi hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saudari Juni Selfiani baik-baik saja;
- Bahwa setelah Saudari Juni Selfiani dinyatakan meninggal dunia Terdakwa langsung menelepon ibu Saudari Juni Selfiani namun yang diminta berbicara adalah Saksi karena Terdakwa saat itu menangis, kemudian Saksi meminta agar ibu Saudari Juni Selfiani datang ke rumah sakit, setelah itu pihak rumah sakit mempersiapkan untuk membawa jenazah Saudari Juni Selfiani pulang ke rumah dengan

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan ambulans yang disiapkan dari rumah sakit dan sekira pukul 04.30 WIB tiba di rumah;

- Bahwa setelah jenazah Saudari Juni Selfiani sampai di rumah kemudian tetangga berdatangan ke rumah, dan sekira pukul 09.00 WIB jenazah Saudari Juni Selfiani dibersihkan oleh pihak masyarakat sekitar dan dari pihak gereja, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB dilaksanakan upacara keagamaan, kemudian sekira pukul 11.00 WIB jenazah diberangkatkan menuju ke pemakaman untuk dimakamkan;
- Bahwa Terdakwa dan Saudari Juni Selfiani pernah bertengkar kemudian pulang ke rumah orang tuanya di Solo;
- Bahwa Saudari Juni Selfiani selama masih hidup tinggal bersama Terdakwa dan anaknya yang masih balita;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Suyani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saudari Juni Selfiani yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi kemudian Saksi langsung membuka pintu rumah Terdakwa menggunakan kunci ganda yang dimiliki Saksi, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan menuju kamar Terdakwa dan mengetuk pintu sebanyak dua kali untuk membangunkan Terdakwa dengan tujuan diajak berjualan sayur;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa sudah bangun dan selanjutnya Saksi berjalan menuju teras rumah dan tiba-tiba Saksi mendengar Terdakwa berteriak, kemudian Saksi menuju ke kamar dan melihat Terdakwa sedang memegang badan Saudari Juni Selfiani, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa mengambil air putih hangat dan meminumkannya, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil minyak kayu putih, kemudian Saksi mengambil minyak kayu putih yang berada di etalase warung, kemudian saksi mengoleskan pada bagian kaki, selanjutnya Saksi berteriak dan menangis, kemudian Saksi keluar rumah untuk meminta tolong (keluar masuk rumah sebanyak dua kali), dan Saksi lari ke rumah bagian belakang juga



berteriak meminta tolong akan tetapi tidak ada yang merespon dan akhirnya Saksi masuk ke dalam kamar lagi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa merasa kebingungan dan berlari lagi ke luar rumah, kemudian ada tetangga Saksi yaitu Saksi Irvan Dianto sedang melintas dan akhirnya dipanggil oleh Saksi dan Saksi meminta tolong untuk mencari bantuan tetangga, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar lagi dan menghubungi Pendeta Gereja Saksi Andreas Sukarno namun tidak direspon, kemudian pukul 02.40 WIB Saksi menghubungi suami Saksi yaitu Saksi Kaliman dan direspon kemudian Saksi berteriak meminta tolong;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengangkat Saudari Juni Selfiani dari kamar menuju ke ruang TV yang pada saat itu hanya mengenakan BH dan celana pendek, kemudian Saksi mengambil kaos dan jarik untuk menutup bagian dada, kemudian Saksi Kaliman datang dan menyarankan untuk membawa Saudari Juni Selfiani ke rumah sakit dan kemudian Saudari Juni Selfiani dibawa ke rumah sakit oleh Terdakwa, Saksi Kaliman, dan Saksi Arif Didik;
- Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saudari Juni Selfiani baik-baik saja, Terdakwa tidak pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), namun setahu Saksi sering cekcok mulut (saat itu Terdakwa sering bercerita jika telah cekcok), selain itu jika terjadi cekcok tersebut Sudari Juni Selfiani biasanya pergi meninggalkan rumah dan sekira tanggal 26 Mei 2024 telah terjadi cekcok mulut, kemudian Saudari Juni Selfiani pergi meninggalkan rumah selama tiga hari bersama dengan anaknya kemudian Terdakwa menjemput Saudari Juni Selfiani di rumah orang tuanya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Saudari Juni Selfiani pernah menderita penyakit darah tinggi/hipertensi, dimana Saksi mengetahui saat akan melahirkan disarankan oleh dokter untuk operasi sesar dikarenakan tekanan darah yang tinggi;
- Bahwa Saudari Juni Selfiani selama masih hidup tinggal bersama Terdakwa dan anaknya yang masih bayi bernama Agatha;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sariyani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saudari Juni Selfiani yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Trimorejo RT 02 RW 13, Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, bersama suami Saksi yaitu Saksi Bambang Hariyadi dan anak Saksi, kemudian Saksi masuk ke rumah Terdakwa dan Saksi bertemu Terdakwa dan Saksi duduk di kursi depan TV kemudian datang Saudari Juni Selfiani yang habis menidurkan bayinya kemudian Saksi yang membawa mie so makan bersama dengan Saksi, Saksi Bambang Hariyadi dan Saudari Juni Selfiani, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Saudari Juni Selfiani mengajak Saksi serta anak Saksi keluar untuk mencari angin dengan berboncengan menggunakan sepeda motor selang beberapa saat Saksi dan Saudari Juni Selfiani kembali ke rumah dan sekira pukul 21.15 WIB karena anak Saksi rewel dan baterai HP Saksi Bambang Hariyadi *lowbat* kemudian Saksi pamit pulang;
- Bahwa pada pukul 23.30 WIB setelah Saksi sampai di rumah, Saksi Bambang Hariyadi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai kartu pra kerja, karena Terdakwa tidak paham dan mengatakan yang paham adalah Saudari Juni Selfiani, hingga akhirnya Saksi Bambang Hariyadi berbicara dengan Saudari Juni Selfiani melalui handphone;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 03.46 WIB Saksi membangunkan Saksi Bambang Hariyadi dan mengatakan kalau ada orang yang mengetuk pintu akan tetapi saat Saksi Bambang Hariyadi membuka pintu, akan tetapi tidak ada orang kemudian Saksi Bambang Hariyadi membuka HP dan melihat di grup Paseduluran Trimorejo ada berita lelayu kalau istri Terdakwa Saudari Juni Selfiani meninggal dunia dan selanjutnya Saksi Bambang Hariyadi memberitahu Saksi dan pergi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi main ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saudari Juni Selfiani dalam keadaan sehat, tidak apa-apa dan masih ketawa-ketawa namun Saksi melihat bibir Saudari Juni Selfiani luka dan sempat bercerita kalau sedang sariawan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual sayur keliling;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya;

4. Andreas Sukarno, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saudari Juni Selfiani yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024;
- Bahwa Saksi merupakan pendeta yang melakukan pemberkatan pernikahan Terdakwa dan Saudari Juni Selfiani pada tanggal 1 Juni 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudari Juni Selfiani meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Trimorejo RT 02 RW 13 Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dari group *Whatsapp*, kemudian Saksi datang ke rumah duka;
- Bahwa Saksi dimintai untuk mensucikan jenazah Saudari Juni Selfiani, namun Saksi tidak ikut menyucikan, dan Saksi yang memimpin peribadatan pemakaman pada pukul 10:00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dilakukan autopsi terhadap jenazah Saudari Juni Selfiani;
- Bahwa Terdakwa rajin beribadah dan mempunyai sifat yang manja dan cengeng;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan IMEI 1: 861933044808558, IMEI 2: 861933044808541;
2. 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor: 3313-KW-05062023-0001 dengan Nomor Induk Kependudukan: 3313131407950002 (SUAMI), an. ANGGA ADI WIBOWO dengan JUNI SELFIANI, yang dikeluarkan di Karanganyar pada tanggal 5 Juni 2023;
3. 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor: 3313-KW-05062023-0001 dengan Nomor Induk Kependudukan: 3372046706000044 (ISTRI), an. ANGGA ADI WIBOWO dengan JUNI SELFIANI, yang dikeluarkan di Karanganyar pada tanggal 5 Juni 2023;
4. 1 (satu) lembar Piagam Pernikahan Nomor: 004/GBIN/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023 an. ANGGA ADI WIBOWO;

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 8 warna biru dengan IMEI 1 : 862869044817448, IMEI 2 : 862869044817455, dengan *softcase* warna nude dan hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3313-KW-05062023-0001 Terdakwa dan Saudari Juni Selfiani adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Juni 2023 di GBI Trimorejo;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan Saudari Juni Selfiani dan anaknya yang bernama Agatha Bening Lituhayu di Dukuh Trimorejo RT 02 RW 13 Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Saudari Juni Selfiani dinyatakan telah meninggal dunia oleh dokter pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 pukul 03.15 WIB di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta;
- Bahwa peristiwa meninggalnya Saudari Juni Selfiani berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 Saksi Bambang Hariyadi bersama Saksi Sariyani dan anaknya datang ke rumah Saudari Juni Selfiani untuk main, saat itu Saksi Bambang Hariyadi datang pada pukul 19.30 WIB dan belum bertemu dengan Saudari Juni Selfiani karena pada saat itu Saudari Juni Selfiani sedang menidurkan anaknya di kamar, kemudian Saksi Bambang Hariyadi dan Terdakwa mengobrol di depan ruang TV dan makan mie so bersama dengan Saksi Bambang Hariyadi dan Saksi Sariyani, pada saat sedang makan kemudian Saudari Juni Selfiani keluar dari kamar saat itu Saksi Bambang Hariyadi melihat Saudari Juni Selfiani biasa-biasa saja dan masih sehat dan bertanya kepada Saksi Sariyani "*nggowo opo mbak?*" (bawa apa itu mbak?) kemudian dijawab oleh Saksi Sariyani "*bawa mie so*", setelah selesai makan Terdakwa dan Saudari Juni Selfiani keluar dari ruang tamu dan saat itu Saksi Bambang Hariyadi bersama Terdakwa dan Saudari Juni Selfiani mengobrol membahas pendaftaran prakerja, setelah itu pada pukul 20.30 WIB Saksi Sariyani dan Saudari Juni Selfiani keluar rumah untuk cari angin dengan mengendarai sepeda motor Saksi Bambang Hariyadi, Saksi Sariyani dan Saudari Juni Selfiani pulang pada pukul 21.15 WIB, setelah itu Saksi Bambang Hariyadi dan Saksi Sariyani pulang ke rumahnya pada pukul 21.30 WIB;

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Bambang Hariyadi pulang ke rumahnya kemudian pada pukul 23.30 WIB Saksi Bambang Hariyadi menelepon Saudari Juni Selfiani untuk menanyakan perihal pendaftaran akun pra kerja akan tetapi telepon Saksi Bambang Hariyadi tidak diangkat, selanjutnya Saksi Bambang Hariyadi menghubungi Terdakwa dan diangkat oleh Terdakwa dan mengatakan “Aku gagal terus daftarnya” kemudian dijawab oleh Terdakwa untuk bertanya kepada Saudari Juni Selfiani dan saat itu Saudari Juni Selfiani menyampaikan kepada Saksi Bambang Hariyadi bahwa pendaftarannya memang agak susah, setelah selesai menelepon kemudian Saksi Bambang Hariyadi tidur;
- Bahwa kemudian pada pukul 24.00 WIB sampai dengan 00.30 WIB Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saudari Juni Selfiani sebanyak dua kali, setelah selesai berhubungan suami istri kemudian Terdakwa tidur dan pada pukul 02.30 WIB Terdakwa bangun mendengar suara orang mengetuk pintu yang ternyata adalah Saksi Suyani;
- Bahwa pada pukul 02.30 WIB tersebut Saudari Juni Selfiani mengalami kejang-kejang, pada saat itu Terdakwa melihat Saudari Juni Selfiani kondisinya:
 - Posisi terlentang dan sesak nafas sambil kejang-kejang;
 - Kedua bola matanya yang bagian hitam tampak ke atas;
 - Mulutnya terbuka hingga nampak lidahnya menekan ke langit-langit mulut;
 - Kedua tangan terlentang ke atas;
 - Kedua kaki mengencang dan bagian punggung kaki lurus ke bawah, kesemua kondisi tersebut berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa karena Saudari Juni Selfiani mengalami kejang-kejang kemudian Saksi Suyani menyuruh Terdakwa mengambil air putih hangat dan meminumkannya, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Suyani untuk mengambil minyak kayu putih, kemudian Saksi Suyani mengambil minyak kayu putih yang berada di etalase warung, kemudian Saksi Suyani mengoleskan pada bagian kaki, selanjutnya Saksi Suyani berteriak dan menangis, kemudian Saksi Suyani keluar rumah untuk meminta tolong (keluar masuk rumah sebanyak dua kali), dan Saksi Suyani lari ke rumah bagian belakang juga berteriak meminta tolong akan tetapi tidak ada yang merespon dan akhirnya Saksi Suyani masuk ke dalam kamar lagi;

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa keluar rumah berlari berteriak meminta pertolongan kemudian Terdakwa melihat Saksi Irvan Dianto lewat di depan rumah dan Terdakwa menyuruh Saksi Irvan Dianto untuk memanggil bantuan kepada tetangga kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan kamar melihat kondisi Saudari Juni Selfiani sudah terdiam dan masih didudukkan oleh Saksi Suyani kemudian Terdakwa dan Saksi Suyani menggotong Saudari Juni Selfiani untuk dipindahkan ke luar kamar di depan ruang TV dan ditidurkan di kasur bawah;
- Bahwa saat dipindahkan ke luar kamar di depan ruang TV dan ditidurkan di kasur bawah Saudari Juni Selfiani dalam kondisi setengah telanjang dan tidak memakai baju hanya mengenakan BH dan memakai celana pendek;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang ke rumah Saksi Arif Didik Purwoko untuk meminta bantuan mengantar ke rumah sakit dikarenakan istrinya mengalami kejang-kejang setelah itu Saksi Arif Didik Purwoko mengeluarkan mobil milik Saksi Arif Didik Purwoko dan menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selang beberapa saat Saksi Irvan Dianto, Saksi Suprpto, Sdr. Saiful, Saksi Suratno, dan Saksi Kaliman datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Arif Didik Purwoko datang mengendarai mobil miliknya dan berhenti di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi Kaliman, Saksi Suprpto dan Saksi Suratno mengangkat Saudari Juni Selfiani masuk ke dalam mobil Saksi Arif Didik Purwoko;
- Bahwa pada saat Saudari Juni Selfiani akan dimasukkan ke dalam mobil, Saudari Juni Selfiani dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri dan sudah terlihat agak kaku di bagian kedua kakinya, dan pada saat dimasukkan ke dalam mobil tidak cukup dikarenakan tidak bisa dilipat sedikitpun, sehingga kedua kakinya menumpang jendela sebelah kanan belakang kemudi, posisi pada saat masuk ke dalam mobil Terdakwa membopong kepala Saudari Juni Selfiani sedangkan Saksi Kaliman di bagian kedua kakinya dan yang mengemudikan mobil adalah Saksi Arif Didik Purwoko;
- Bahwa selanjutnya Saudari Juni Selfiani dibawa oleh Terdakwa, Saksi Kaliman dan Saksi Arif Didik Purwoko menuju ke Klinik Bunda Rahma yang berada di Jalan Solo-Purwodadi, Dukuh Selorejo, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, akan tetapi ditolak dikarenakan tidak ada dokter jaganya, sehingga kemudian Saudari Juni Selfiani dibawa menuju ke Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta;

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta Saudari Juni Selfiani kemudian dibawa ke IGD dan selanjutnya dokter jaga melakukan pemeriksaan luar pasien meliputi:
 - Pemeriksaan denyut nadi di bagian leher sebelah kiri didapati tidak ada denyut nadi;
 - Pemeriksaan kedua mata didapati pupil mata sudah melebar dan memberi sinar senter dan mata sudah tidak merespon;
 - Pemeriksaan di bagian dinding dada mendapati sudah tidak ada pengembangan dinding dada;
 - Pemeriksaan tangan dan kaki didapati suhu tangan dan kaki dingin;
 - Untuk memastikan kondisi pasien kemudian dilakukan pemeriksaan rekam jantung dengan alat EKG (Elektro Kardio Gram) dan didapati sudah tidak ada aktifitas kelistrikan jantung, kemudian pada pukul 03.15 WIB dokter menyatakan kondisi pasien sudah meninggal dunia;
- Bahwa jenazah Saudari Juni Selfiani dibawa pulang ke rumah Terdakwa pada pukul 04.30 WIB dengan menggunakan ambulans dari rumah sakit;
- Bahwa pada saat jenazah Saudari Juni Selfiani akan disucikan terdapat luka pada bagian bibir bawah, memar di belakang telinga, dan hidung mengeluarkan busa;
- Bahwa jenazah Saudari Juni Selfiani dimakamkan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 pukul 11.00 WIB di pemakaman Dukuh Trimorejo RT 01 RW 13, Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: KS/1391/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024 atas nama Juni Selfiani yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ari Hendra Wijayanti dokter RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta diperoleh kesimpulan: Korban adalah seorang perempuan dewasa dengan identitas jelas dan dikenal. Saat kematian diperkirakan setengah sampai satu jam sebelum dilakukan pemeriksaan, didapatkan luka kecil di bibir bawah sebelah kiri warna biru kehitaman, dan pipi kiri tampak bengkak akibat trauma. Penyebab kematian pasti korban tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/35/VI/2024/Biddokkes, tanggal 14 Juni 2024 terhadap pemeriksaan jenazah Juni Selfiani yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. dr. ISTIQOMAH, Sp.FM. S.H., M.H., dokter Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Semarang Biddokkes Kepolisian Daerah Jawa Tengah diperoleh kesimpulan:

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Dari fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan usia antara tujuh belas tahun hingga dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, bahu kiri, dan anggota gerak bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit dada bagian dalam, dan tulang tengkorak, patah tulang pada tulang dasar tengkorak. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul mengakibatkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan (subsidiaritas dan alternatif), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan matinya korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum manusia (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban, dimana dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama **ANGGA ADI WIBOWO alias ANGGA alias ABAS Anak dari KALIMAN** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum Psychiatricum* Nomor 441-3/14147, tanggal 5 Agustus 2024 Angga Adi Wibowo alias Angga alias Abas Anak dari Kaliman yang ditandatangani oleh Dr. Dr. Adriesti Herdaetha, SpKJ, M.H. dokter RSUD Dr. Arif Zainudin diperoleh kesimpulan terperiiksa tidak mengalami gangguan jiwa berat, terperiiksa dapat bertanggungjawab penuh terhadap tindakannya;

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara didapati Surat berupa Akta Perkawinan Nomor: 3313-KW-05062023-0001 tanggal 5 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, membuktikan bahwa Terdakwa dan Saudari Juni Selfiani adalah pasangan suami istri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Juni 2023 di GBI Trimorejo, dihadapan Pendeta Pdm. Andreas Sutarno, S.Th.,;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan Saudari Juni Selfiani dan anaknya yang bernama Agatha Bening Lituhayu di Dukuh Trimorejo RT 02 RW 13 Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa Saudari Juni Selfiani dinyatakan telah meninggal dunia oleh dokter pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 pukul 03.15 WIB di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta;

Menimbang, bahwa sebelum meninggal dunia Saudari Juni Selfiani pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 Saksi Bambang Hariyadi bersama Saksi Sariyani dan anaknya datang ke rumah Saudari Juni Selfiani untuk main, saat itu Saksi Bambang Hariyadi datang pada pukul 19.30 WIB dan belum bertemu dengan Saudari Juni Selfiani karena pada saat itu Saudari Juni Selfiani sedang menidurkan anaknya di kamar, kemudian Saksi Bambang Hariyadi dan Terdakwa mengobrol di depan ruang TV dan makan mie so bersama dengan Saksi Bambang Hariyadi dan Saksi Sariyani, pada saat sedang makan kemudian Saudari Juni Selfiani keluar dari kamar saat itu Saksi Bambang Hariyadi melihat Saudari Juni Selfiani biasa-biasa saja dan masih sehat dan bertanya kepada Saksi Sariyani "nggowo opo mbak?" (bawa apa itu mbak?) kemudian dijawab oleh Saksi Sariyani "bawa mie so", setelah selesai makan Terdakwa dan Saudari Juni Selfiani keluar dari ruang tamu dan saat itu Saksi Bambang Hariyadi bersama Terdakwa dan Saudari Juni Selfiani mengobrol membahas pendaftaran prakerja, setelah itu pada pukul 20.30 WIB Saksi Sariyani dan Saudari Juni Selfiani keluar rumah untuk cari angin dengan mengendarai sepeda motor Saksi Bambang Hariyadi, Saksi Sariyani dan Saudari Juni Selfiani pulang pada pukul 21.15 WIB, setelah itu Saksi Bambang Hariyadi dan Saksi Sariyani pulang ke rumahnya pada pukul 21.30 WIB;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Bambang Hariyadi pulang ke rumahnya kemudian pada pukul 23.30 WIB Saksi Bambang Hariyadi menelepon Saudari Juni Selfiani untuk menanyakan perihal pendaftaran akun pra kerja akan tetapi telepon Saksi Bambang Hariyadi tidak diangkat, selanjutnya Saksi Bambang Hariyadi menghubungi Terdakwa dan diangkat oleh Terdakwa dan mengatakan "Aku gagal terus daftarnya" kemudian dijawab oleh Terdakwa untuk bertanya kepada Saudari Juni Selfiani dan saat itu Saudari Juni Selfiani menyampaikan kepada Saksi Bambang Hariyadi bahwa pendaftarannya

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang agak susah, setelah selesai menelepon kemudian Saksi Bambang Hariyadi tidur;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 24.00 WIB sampai dengan 00.30 WIB Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saudari Juni Selfiani sebanyak dua kali, setelah selesai berhubungan suami istri kemudian Terdakwa tidur dan pada pukul 02.30 WIB Terdakwa bangun mendengar suara orang mengetuk pintu yang ternyata adalah Saksi Suyani;

Menimbang, bahwa pada pukul 02.30 WIB Saudari Juni Selfiani mengalami kejang-kejang, pada saat itu Terdakwa melihat Saudari Juni Selfiani kondisinya:

- Posisi terlentang dan sesak nafas sambil kejang-kejang;
- Kedua bola matanya yang bagian hitam tampak ke atas;
- Mulutnya terbuka hingga nampak lidahnya menekan ke langit-langit mulut;
- Kedua tangan terlentang ke atas;
- Kedua kaki mengencang dan bagian punggung kaki lurus ke bawah, kesemua kondisi tersebut berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;

Menimbang, bahwa karena Saudari Juni Selfiani mengalami kejang-kejang kemudian Saksi Suyani menyuruh Terdakwa mengambil air putih hangat dan meminumkannya, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Suyani untuk mengambil minyak kayu putih, kemudian Saksi Suyani mengambil minyak kayu putih yang berada di etalase warung, kemudian Saksi Suyani mengoleskan pada bagian kaki, selanjutnya Saksi Suyani berteriak dan menangis, kemudian Saksi Suyani keluar rumah untuk meminta tolong (keluar masuk rumah sebanyak dua kali), dan Saksi Suyani lari ke rumah bagian belakang juga berteriak meminta tolong akan tetapi tidak ada yang merespon dan akhirnya Saksi Suyani masuk ke dalam kamar lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa keluar rumah berlari berteriak meminta pertolongan kemudian Terdakwa melihat Saksi Irvan Dianto lewat di depan rumah dan Terdakwa menyuruh Saksi Irvan Dianto untuk memanggil bantuan kepada tetangga kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan kamar melihat kondisi Saudari Juni Selfiani sudah terdiam dan masih didudukkan oleh Saksi Suyani kemudian Terdakwa dan Saksi Suyani menggotong Saudari Juni Selfiani untuk dipindahkan ke luar kamar di depan ruang TV dan ditidurkan di kasur bawah;

Menimbang, bahwa saat dipindahkan ke luar kamar di depan ruang TV dan ditidurkan di kasur bawah Saudari Juni Selfiani dalam kondisi setengah

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang dan tidak memakai baju hanya mengenakan BH dan memakai celana pendek;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian datang ke rumah Saksi Arif Didik Purwoko untuk meminta bantuan mengantar ke rumah sakit dikarenakan istrinya mengalami kejang-kejang setelah itu Saksi Arif Didik Purwoko mengeluarkan mobil milik Saksi Arif Didik Purwoko dan menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan Saksi Suyani menghubungi Saksi Kaliman melalui telepon dan mengabarkan Saudari Juni Selfiani mengalami kejang-kejang dan menyuruh Saksi Kaliman untuk datang;

Menimbang, bahwa selang beberapa saat Saksi Irvan Dianto, Saksi Suprpto, Sdr. Saiful, Saksi Suratno, dan Saksi Kaliman datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Arif Didik Purwoko datang mengendarai mobil miliknya dan berhenti di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi Kaliman, Saksi Suprpto dan Saksi Suratno mengangkat Saudari Juni Selfiani masuk ke dalam mobil Saksi Arif Didik Purwoko;

Menimbang, bahwa pada saat Saudari Juni Selfiani akan dimasukkan ke dalam mobil, Saudari Juni Selfiani dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri dan sudah terlihat agak kaku di bagian kedua kakinya, dan pada saat dimasukkan ke dalam mobil tidak cukup dikarenakan tidak bisa dilipat sedikitpun, sehingga kedua kakinya menumpang jendela sebelah kanan belakang kemudi, posisi pada saat masuk ke dalam mobil Terdakwa membopong kepala Saudari Juni Selfiani sedangkan Saksi Kaliman di bagian kedua kakinya dan yang mengemudikan mobil adalah Saksi Arif Didik Purwoko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saudari Juni Selfiani dibawa oleh Terdakwa, Saksi Kaliman dan Saksi Arif Didik Purwoko menuju ke Klinik Bunda Rahma yang berada di Jalan Solo-Purwodadi, Dukuh Selorejo, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, akan tetapi ditolak dikarenakan tidak ada dokter jaganya, sehingga kemudian Saudari Juni Selfiani dibawa menuju ke Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta Saudari Juni Selfiani kemudian dibawa ke IGD dan selanjutnya dokter jaga melakukan pemeriksaan luar pasien meliputi:

- Pemeriksaan denyut nadi di bagian leher sebelah kiri didapati tidak ada denyut nadi;
- Pemeriksaan kedua mata didapati pupil mata sudah melebar dan memberi sinar senter dan mata sudah tidak merespon;

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan di bagian dinding dada mendapati sudah tidak ada pengembangan dinding dada;
- Pemeriksaan tangan dan kaki didapati suhu tangan dan kaki dingin;
- Untuk memastikan kondisi pasien kemudian dilakukan pemeriksaan rekam jantung dengan alat EKG (Elektro Kardio Gram) dan didapati sudah tidak ada aktifitas kelistrikan jantung, kemudian pada pukul 03.15 WIB dokter menyatakan kondisi pasien sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa jenazah Saudari Juni Selfiani dibawa pulang ke rumah Terdakwa pada pukul 04.30 WIB dengan menggunakan ambulans dari rumah sakit;

Menimbang, bahwa pada saat jenazah Saudari Juni Selfiani akan disucikan terdapat luka pada bagian bibir bawah, memar di belakang telinga, dan hidung mengeluarkan busa;

Menimbang, bahwa jenazah Saudari Juni Selfiani dimakamkan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 pukul 11.00 WIB di pemakaman Dukuh Trimorejo RT 01 RW 13, Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena keluarga dari Saudari Juni Selfiani merasa kematian Saudari Juni Selfiani adalah kematian yang tidak wajar atau janggal lalu dilakukan autopsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan autopsi Gali Kubur (Ekshumasi) pada tanggal 14 Juni 2024 sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum No: VER/35/VI/2024/Biddokkes tanggal 14 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. dr. ISTIQOMAH, Sp.FM.SH.MH dokter Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Semarang Biddokes Polda Jawa Tengah menerangkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 pukul 14:00 WIB di TPU Trimorejo Gondangrejo telah memeriksa jenazah yang bernama JUNI SELFIANI als YUNI. Dari pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan usia antara tujuh belas tahun hingga dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, bahu kiri, dan anggota gerak bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit dada bagian dalam, dan tulang tengkorak, patah tulang pada tulang dasar tengkorak. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul mengakibatkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas.

Menimbang, bahwa dipersidangan Ahli juga menerangkan sebab kematian adalah kekerasan tumpul mengakibatkan patah tulang pada tulang

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



dasar tengkorak sehingga mati lemas, tulang dasar tengkorak merupakan pelindung dari batang otak yang merupakan pusat pernafasan, maka apabila tulang dasar tengkorak patah akan menyebabkan batang otak terluka mengakibatkan mati lemas. Proses mati lemas ditandai dengan kekurangan oksigen (*dispneu*), kejang (konvulsi), henti nafas (*apneu*) dan keluar air kencing dan kotoran (fase akhir), proses tersebut kurang lebih tiga puluh menit sampai enam puluh menit;

Menimbang, bahwa masih menurut Ahli luka pada tulang tengkorak tersebut diakibatkan oleh adanya kekerasan tekanan yang sangat besar (faktor dari luar) yang berakibat fatal tulang dasar tengkorak patah bukan karena Saudari Juni Selfiani jatuh dari tempat tidur atau karena korban melukai dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Ahli luka memar yang terdapat pada korban Juni Selfiani terjadi semasa korban masih hidup bukan karena proses pembusukan sebagaimana hasil Visum Et Repertum korban atas nama JUNI SELFIANI oleh dokter pemeriksa dr. ARI HENDRA WIJAYANTI dari Dinas Kesehatan RSUD FATMAWATI SOEKARNO dengan Nomor Visum: KS/1391/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan : Korban adalah seorang perempuan dewasa dengan identitas jelas dan dikenal. Saat kematian diperkirakan setengah sampai satu jam sebelum dilakukan pemeriksaan, didapatkan luka kecil di bibir bawah sebelah kiri warna biru kehitaman, dan pipi kiri tampak bengkak akibat trauma.

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli Dr. dr. ISTIQOMAH, Sp.FM.SH.MH juga menerangkan pada kematian wajar tidak akan ditemukan luka-luka sebagaimana yang terjadi pada korban Juni Selfiani.

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat saksi-saksi yang melihat langsung peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, 10 (sepuluh) orang saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan telah memberikan keterangan mengenai rangkaian peristiwa dari sejak sebelum Saudari Juni Selfiani meninggal dunia sampai dengan Saudari Juni Selfiani meninggal dunia, dan menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi yang diberikan di persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: KS/1391/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024 atas nama Juni Selfiani yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ari Hendra Wijayanti dokter RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan: Korban adalah seorang perempuan dewasa dengan identitas jelas dan dikenal. Saat kematian diperkirakan setengah sampai satu jam sebelum dilakukan pemeriksaan, didapatkan luka kecil di bibir bawah sebelah kiri warna biru kehitaman, dan pipi kiri tampak bengkak akibat trauma. Penyebab kematian pasti korban tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- *Visum Et Repertum* Nomor: VER/35/VI/2024/Biddokkes, tanggal 14 Juni 2024 terhadap pemeriksaan jenazah Juni Selfiani yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. dr. ISTIQOMAH, Sp.FM. S.H., M.H., dokter Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Semarang Biddokkes Kepolisian Daerah Jawa Tengah diperoleh kesimpulan: Sebab kematian adalah kekerasan tumpul mengakibatkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli, Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM. S.H., M.H., yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tulang dasar tengkorak merupakan pelindung dari batang otak yang merupakan pusat pernafasan, dan apabila tulang dasar tengkorak patah akan menyebabkan batang otak terluka sehingga mengakibatkan mati lemas;
- Bahwa proses mati lemas ditandai dengan kekurangan oksigen (*dispneu*), kejang (*konvulsi*), henti nafas (*apneu*) dan keluar air kencing dan kotoran (*fase akhir*), proses tersebut berlangsung kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit;
- Bahwa orang dewasa tidak bisa patah tulang tengkorak karena jatuh dari tempat tidur karena tulang tengkorak orang dewasa sudah keras;
- Bahwa kaku mayat terbentuk kurang lebih dua jam setelah kematian;
- Bahwa gejala mengeluarkan darah pada hidung pada patah tulang dasar tengkorak dapat terjadi segera setelah terjadi patah tulang (menit) dan menetap dalam hitungan hari tergantung kondisi patah tulang dasar tengkorak;
- Bahwa buih pada mulut terjadi akibat sesak nafas dalam proses meninggalnya karena terjadi nafas cepat dan dangkal sehingga lendir yang ada di saluran mengalami fenomena kocok;
- Bahwa gejala buih tersebut dapat terjadi akibat gangguan pola pernafasan pada cedera batang otak, penyakit paru, dan sumbatan jalan nafas, apabila didapatkan patah tulang dasar tengkorak cedera batang otak terjadi, saluran

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



nafas dan saluran cerna dipisahkan oleh katup sehingga apabila saluran nafas terdapat buih dapat masuk ke saluran cerna;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dikuatkan dengan keterangan Ahli yang diberikan di persidangan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan kekerasan/ tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyangkal melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum baik dalam dakwaan primer, subsider maupun alternatif kedua, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan perbuatan pidana yang didakwakan;
- Alat bukti yang dihadirkan JPU tidak dapat menjelaskan bagaimana selesainya delik formil dalam rumusan Pasal 44 ayat 1 UUPKDRT berkaitan rumusan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
- Kronologi kejadian yang membuka kemungkinan sebab lain kematian;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peradilan pidana pada hakikatnya adalah proses pencarian kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya dan dalam proses pencarian kebenaran materiil tersebut Majelis Hakim selalu berpedoman dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan ini adalah bagian dari proses pencarian kebenaran materiil, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berpedoman dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada*



seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Menimbang, bahwa dalam peradilan pidana yang memiliki beban pembuktian adalah Penuntut Umum dengan demikian Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya dan dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi, alat bukti surat, keterangan Ahli, serta Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan, sehingga telah memenuhi minimum pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa selain kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Terdakwa untuk mengajukan pembelaan atas dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa di persidangan telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta persidangan, dimana fakta persidangan inilah yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk menemukan kebenaran materiil dari peristiwa pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga berpedoman dengan ketentuan Pasal 188 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan Terdakwa;
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. **Saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan perbuatan pidana yang didakwakan dan Alat bukti yang dihadirkan JPU tidak dapat menjelaskan bagaimana selesainya delik formil dalam rumusan Pasal 44 ayat (1) UUPKDRT berkaitan rumusan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa halaman 17 dan halaman 20, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan:

- Bahwa seluruh saksi yang dihadirkan tidak secara langsung mendengar, melihat, dan alami sendiri (*vide* Pasal 1 angka 27 KUHP) terkait perbuatan kekerasan fisik menyebabkan matinya korban;
- Bahwa keseluruhan saksi dan alat bukti yang dihadirkan tidaklah kuat untuk memperoleh bukti yang cukup dan keyakinan (*vide* Pasal 183 KUHP) berkaitan Tindakan/perbuatan dilakukan oleh Terdakwa, seluruh saksi tidak mengetahui, mendengar atau melihat sendiri perbuatan yang didakwakan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (3) KUHP telah menentukan bahwa Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, kecuali disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 185 ayat (4) KUHP dijelaskan bahwa Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa seperti apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, meskipun tidak terdapat saksi-saksi yang melihat langsung peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, 10 (sepuluh) orang saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan telah memberikan keterangan mengenai rangkaian peristiwa dari sejak sebelum Saudari Juni Selfiani meninggal dunia sampai dengan Saudari Juni Selfiani meninggal dunia, dan menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi yang diberikan di persidangan, diberkas perkara telah diajukan bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor: KS/1391/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024 atas nama Juni Selfiani yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ari Hendra Wijayanti dokter RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta diperoleh kesimpulan: Korban adalah seorang perempuan dewasa dengan identitas jelas dan dikenal. Saat kematian diperkirakan setengah sampai satu jam sebelum dilakukan pemeriksaan, didapatkan luka kecil di bibir bawah sebelah kiri warna biru kehitaman, dan pipi kiri tampak bengkak akibat trauma. Penyebab kematian pasti korban tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- *Visum Et Repertum* Nomor: VER/35/VI/2024/Biddokkes, tanggal 14 Juni 2024 terhadap pemeriksaan jenazah Juni Selfiani yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. dr. ISTIQOMAH, Sp.FM. S.H., M.H., dokter Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Semarang Biddokes Kepolisian Daerah Jawa Tengah diperoleh kesimpulan: Sebab kematian adalah kekerasan tumpul mengakibatkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas;

Menimbang, bahwa selain itu juga di persidangan Majelis Hakim juga telah memenuhi hak Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 KUHP bahwa Terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas di pengadilan tanpa adanya tekanan, ancaman atau paksaan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Ahli, Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM. S.H., M.H., yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tulang dasar tengkorak merupakan pelindung dari batang otak yang merupakan pusat pernafasan, dan apabila tulang dasar tengkorak patah

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



akan menyebabkan batang otak terluka sehingga mengakibatkan mati lemas;

- Bahwa proses mati lemas ditandai dengan kekurangan oksigen (*dispneu*), kejang (konvulsi), henti nafas (*apneu*) dan keluar air kencing dan kotoran (fase akhir), proses tersebut berlangsung kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit;
- Bahwa orang dewasa tidak bisa patah tulang tengkorak karena jatuh dari tempat tidur karena tulang tengkorak orang dewasa sudah keras;
- Bahwa kaku mayat terbentuk kurang lebih dua jam setelah kematian;
- Bahwa gejala mengeluarkan darah pada hidung pada patah tulang dasar tengkorak dapat terjadi segera setelah terjadi patah tulang (menit) dan menetap dalam hitungan hari tergantung kondisi patah tulang dasar tengkorak;
- Bahwa buih pada mulut terjadi akibat sesak nafas dalam proses meninggalnya karena terjadi nafas cepat dan dangkal sehingga lendir yang ada di saluran mengalami fenomena kocok;
- Bahwa gejala buih tersebut dapat terjadi akibat gangguan pola pernafasan pada cedera batang otak, penyakit paru, dan sumbatan jalan nafas, apabila didapatkan patah tulang dasar tengkorak cedera batang otak terjadi, saluran nafas dan saluran cerna dipisahkan oleh katup sehingga apabila saluran nafas terdapat buih dapat masuk ke saluran cerna;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dikuatkan dengan keterangan Ahli yang diberikan di persidangan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan kekerasan / tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan perbuatan pidana yang didakwakan dan Alat bukti yang dihadirkan JPU tidak dapat menjelaskan bagaimana selesainya delik formil dalam rumusan Pasal 44 ayat (1) UUPKDRT berkaitan rumusan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

b. Kronologi Kejadian Yang Membuka Kemungkinan Sebab Lain Kematian;

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa halaman 21, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan:

- Bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan JPU tidak dapat menjelaskan secara gamblang bagaimana perbuatan yang menjadi sebab mati dilakukan, dan apakah itu berkaitan erat dengan Terdakwa atau tidak. Justru kemudian petunjuk yang ditarik hanya sesederhana terkait dengan Juni Selfiani yang meninggal di kamar sedangkan di dalamnya ada Terdakwa bukanlah petunjuk yang logis, terlebih tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan kekerasan dalam tempat kejadian perkara;
- Bahwa atas hal tersebut maka secara logika oleh karena Terdakwa sudah tidur sejak pukul 00.30 WIB dan baru terbangun oleh karena suara ketukan pintu dari ibunya yang membangunkan untuk bersiap jualan sayur keliling pada pukul 03.00 WIB, maka terbuka kemungkinan yang sangat masuk akal apabila Juni Selfiani melakukan suatu perbuatan sendiri yang tidak dikehendaki, atau bertemu atau terdapat orang yang masuk ke kamar dengan kehendak dari Juni Selfiani sendiri. Ada jeda waktu kurang lebih 3 jam Dimana juni selfiani yang dapat diduga melakukan sesuatu yang tidak diketahui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa KUHAP tidak memberikan definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan barang bukti, hanya menguraikan secara jelas mengenai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, namun Majelis Hakim dengan merujuk kepada doktrin dalam hukum acara pidana maka diperoleh kesimpulan yang dimaksud dengan barang bukti adalah:

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana;
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana;
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana;
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara;
- f. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti;

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas adanya barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, disamping itu dikaitkan dengan perkara aquo, perbuatan kekerasan fisik tidak harus selalu menggunakan sarana benda atau barang, karena seseorang tetap dapat melakukan kekerasan fisik dengan menggunakan tangan, kaki atau pun anggota badan lainnya, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan kekerasan dalam tempat kejadian perkara adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan "maka terbuka kemungkinan yang sangat masuk akal apabila Juni Selfiani melakukan suatu perbuatan sendiri yang tidak dikehendaki, atau bertemu atau terdapat orang yang masuk ke kamar dengan kehendak dari Juni Selfiani sendiri" Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta persidangan yang menjadi kunci dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- "Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan Saudari Juni Selfiani dan anaknya yang bernama Agatha Bening Lituhayu, dst....";
- "Bahwa peristiwa meninggalnya Saudari Juni Selfiani berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 Saksi Bambang Hariyadi bersama Saksi Sariyani dan anaknya datang ke rumah Saudari Juni Selfiani untuk main, saat itu Saksi Bambang Hariyadi datang pada pukul 19.30 WIB dan belum bertemu dengan Saudari Juni Selfiani karena pada saat itu Saudari Juni Selfiani sedang menidurkan anaknya di kamar, kemudian Saksi Bambang Hariyadi dan Terdakwa mengobrol di depan ruang TV dan makan mie so bersama dengan Saksi Bambang Hariyadi dan Saksi Sariyani, pada saat sedang makan kemudian Saudari Juni Selfiani keluar dari kamar saat itu Saksi Bambang Hariyadi melihat Saudari Juni Selfiani biasa-biasa saja dan masih sehat, dst.....";
- "Bahwa setelah Saksi Bambang Hariyadi pulang ke rumahnya kemudian pada pukul 23.30 WIB Saksi Bambang Hariyadi menelepon Saudari Juni Selfiani, dst....";
- "Bahwa kemudian pada pukul 24.00 WIB sampai dengan 00.30 WIB Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saudari Juni Selfiani sebanyak dua kali, setelah selesai berhubungan suami istri kemudian Terdakwa tidur dan pada pukul 02.30 WIB Terdakwa bangun mendengar suara orang mengetuk pintu yang ternyata adalah Saksi Suyani";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Bahwa pada pukul 02.30 WIB Saudari Juni Selfiani mengalami kejang-kejang, dst....";

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas diketahui bahwa pada tanggal 5 Juni 2024 atau malam sebelum Saudari Juni Selfiani meninggal dunia, ternyata Saudari Juni Selfiani masih terlihat baik-baik saja dan terlihat sehat, kemudian pada pukul 24.00 WIB sampai dengan 00.30 WIB Saudari Juni Selfiani masih berhubungan suami istri dengan Terdakwa dan pada pukul 02.30 WIB Saudari Juni Selfiani mengalami kejang-kejang;

Menimbang, bahwa yang berada di kamar Terdakwa pada saat sebelum Saudari Juni Selfiani adalah Terdakwa, Saudari Juni Selfiani dan anaknya yang masih berusia dua bulan, dengan demikian tidak logis dan dapat diterima dengan akal sehat apabila ada orang lain yang masuk ke kamar Terdakwa dan kemudian melakukan tindakan kekerasan atau pun tindakan lain yang menyebabkan Saudari Juni Selfiani meninggal dunia, namun Terdakwa tetap tertidur dan tidak mengetahui peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa apabila ada orang lain yang masuk ke kamar Terdakwa dan kemudian melakukan tindakan kekerasan atau pun tindakan lain yang menyebabkan Saudari Juni Selfiani meninggal dunia, seharusnya Terdakwa adalah orang yang paling mengetahui dan Terdakwa sebagai suami sepatutnya melindungi Saudari Juni Selfiani dari kekerasan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keterangan saksi *a de charge* yang telah dihadirkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa perihal saksi *a de charge* diatur dalam Pasal 65 KUHAP yang menyebutkan "*Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya*";

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian keterangan saksi *a de charge* adalah sama dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi *a charge* yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan dan Penerapan KUHP, Jakarta, Sinar Grafika, 2007* berpendapat nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai kekuatan pembuktian bebas

Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau dengan singkat dapat dikatakan alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan “tidak sempurna” dan “tidak menentukan” atau “tidak mengikat”;

2. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada Hakim

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat Hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian Hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan “dapat menerima” atau “menyingkirkannya”;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan 4 (empat) orang saksi *a de charge* dan telah memberikan keterangan di persidangan yaitu Saksi Kaliman (Ayah Terdakwa), Saksi Suyani (Ibu Terdakwa), Saksi Sariyani dan Saksi Andreas Sukarno;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Kaliman (Ayah Terdakwa), Saksi Suyani (Ibu Terdakwa) Majelis Hakim meragukan objektivitas dan kebenaran dari keterangan para saksi, karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa sehingga memiliki keterikatan secara emosional dengan Terdakwa maka terdapat kecenderungan keterangan yang diberikan akan membela kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Sariyani adalah istri dari Saksi Bambang Hariyadi yang pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sempat bertemu dengan Terdakwa dan Saudari Juni Selfiani di rumah Terdakwa sebelum Saudari Juni Selfiani meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Sariyani sebagaimana telah diuraikan di atas hanyalah menerangkan peristiwa atau kejadian sebelum meninggalnya Saudari Juni Selfiani yang justru sama sekali tidak menguatkan penyangkalan Terdakwa karena Saksi Sariyani beberapa saat sebelum Saudari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni Selfiani meninggal dunia melihat Saudari Juni Selfiani dalam kondisi baik-baik saja dan terlihat sehat, dan Saksi Sariyani tidak pernah menerangkan bahwa dirinya melihat Terdakwa tidak melakukan perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan Saudari Juni Selfiani meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Saksi Andreas Sukarno merupakan pendeta yang melakukan pemberkatan pernikahan Terdakwa dan Saudari Juni Selfiani pada tanggal 1 Juni 2023, Saksi Andreas Sukarno juga adalah orang yang mensucikan jenazah Saudari Juni Selfiani dan memimpin upacara keagamaan sebelum Saudari Juni Selfiani dimakamkan dan setelah mencermati keterangan Saksi Andreas Sukarno yang diberikan di persidangan ternyata juga tidak menerangkan bahwa dirinya melihat Terdakwa tidak melakukan perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan Saudari Juni Selfiani meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan seluruh saksi *a de charge* yang diberikan di persidangan ternyata tidak ada keterangan yang menguatkan penyangkalan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saudari Juni Selfiani, karena seluruh saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa tidak ada yang menerangkan melihat Terdakwa tidak melakukan perbuatan kekerasan fisik yang menyebabkan Saudari Juni Selfiani meninggal dunia serta tidak pula didukung dengan alat bukti lain yang sah sehingga dengan demikian seluruh keterangan saksi *a de charge* yang telah diberikan di persidangan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang dilandasi dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan, bukti surat serta keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan yang seluruhnya saling bersesuaian satu sama lain, serta dikuatkan dengan keterangan Ahli yang diberikan di persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan matinya korban, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana, perlu ada tujuan yang jelas dalam menjatuhkan suatu sanksi pidana atas pelaku kejahatan dan paradigma pemidanaan yang dewasa ini berkembang adalah tidak lagi berorientasi kepada pembalasan melainkan upaya mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan sebagai pembalasan, melainkan merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang yang termaktub dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan IMEI 1: 861933044808558, IMEI 2: 861933044808541, 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor: 3313-KW-05062023-0001 dengan Nomor Induk Kependudukan: 3313131407950002 (SUAMI), an. ANGGA ADI WIBOWO dengan JUNI SELFIANI, yang dikeluarkan di Karanganyar pada tanggal 5 Juni 2023, 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor: 3313-KW-05062023-0001 dengan Nomor Induk Kependudukan: 3372046706000044 (ISTRI), an. ANGGA ADI WIBOWO dengan JUNI SELFIANI, yang dikeluarkan di Karanganyar pada tanggal 5 Juni 2023, 1 (satu) lembar Piagam Pernikahan Nomor: 004/GBIN/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023 an.

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA ADI WIBOWO, yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 8 warna biru dengan IMEI 1 : 862869044817448, IMEI 2 : 862869044817455, dengan softcase warna nude dan hitam, yang telah disita dari Saksi Arif Budiyo maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Arif Budiyo;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain diatur tentang penjatuhan pidana penjara maka diatur pula adanya penjatuhan pidana denda, dimana penjatuhan pidana denda dalam ketentuan tersebut bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan pidana penjara saja tanpa pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saudari Juni Selfiani meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Angga Adi Wibowo alias Angga alias Abas anak dari Kaliman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan matinya korban*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun;

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan IMEI 1: 861933044808558, IMEI 2: 861933044808541;
 2. 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor: 3313-KW-05062023-0001 dengan Nomor Induk Kependudukan: 3313131407950002 (SUAMI), an. ANGGA ADI WIBOWO dengan JUNI SELFIANI, yang dikeluarkan di Karanganyar pada tanggal 5 Juni 2023;
 3. 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor: 3313-KW-05062023-0001 dengan Nomor Induk Kependudukan: 3372046706000044 (ISTRI), an. ANGGA ADI WIBOWO dengan JUNI SELFIANI, yang dikeluarkan di Karanganyar pada tanggal 5 Juni 2023;
 4. 1 (satu) lembar Piagam Pernikahan Nomor: 004/GBIN/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023 an. ANGGA ADI WIBOWO;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 5. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 8 warna biru dengan IMEI 1 : 862869044817448, IMEI 2 : 862869044817455, dengan softcase warna nude dan hitam;
- Dikembalikan kepada Saksi Arif Budiyanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn, dan Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Layla Izza Rufaida, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rahmat H. Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)